

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 58 (31)

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 11. septembril 1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 102 Asutawa Kogu liiget.

P ä e w a k o r d:

1. Asutawa Kogu juhatuse ettepanek seadusandlikule komisjonile läbiwaatamiseks anda korralduste eelnõu Riigikohtu asutamise ja Riigikohtu koosseisu ning kulude arwe kohta.

2. Üürimaksu seaduse eelnõu — I lugemisel.

3. Ametnikkude kriminaal wastutuskorra eelnõu — I lugemisel.

4. Tingitawa süüdlaseks mõistmise eelnõu — I lugemisel.

5. Seaduseelnõu rahwahääletamise ja rahwa seadusealgatusõiguse kohta — I lugemisel.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**.

Sekretääri kohal abisekretäär **A. Jürman**.

Juhataja **A. Birk**: Awan Asutawa Kogu istumise. Asutaw Kogu läheb esimese päewakorra-punkti juurde.

1. Asutawa Kogu juhatuse ettepanek seadusandlikule komisjonile läbiwaatamiseks anda korralduste eelnõu Riigikohtu asutamise ja Riigikohtu koosseisu ning kulude arwe kohta.

Sõna on Asutawa Kogu sekretääril; pean aga tähendama, et see seadusandliku komisjoni ettepanek mitte kõigile pole kätte antud, sellepärast kantakse ta siin ette; ta on õige lühikene.

Sekretäär **A. Jürman** (loeb): Korraldused Riigikohtu asutamise kohta. 1) Riigikohus töötab ajutise walitsuse poolt 1. aprillil 1919. a. wastuwõetud kõrgema Riigikohtu kohta käiwa seaduse järele („Riigi Teataja“ nr. 22, 1919. a.) kooskõlas Asutawa Kogu poolt 4. juunil sel aastal wastuwõetud „Eesti wabariigi walitsemise ajutise korraga“ („Riigi Teataja“ nr. 44, 1919. a.), 2) Riigikohtu esi-

mees, abiesimehed ja liikmed walitakse ametisse senniks, kunni Asutawa Kogu poolt wastuwõetud Eesti wabariigi põhi-seaduse järele Riigikohus uuesti kokku seatakse ja oma tööd alustab, 3) palka määratakse: Riigikohtu esimehele — 2500 marka, abiesimeestele — 2300 mk. ja liikmetele — 2000 marka kuus, 4) kohtuministrile määratakse krediiti*awan-sina 50.000 marka, Riigikohtu sissesead-miseks ja palkade maksmiseks senniks, kunni Riigikohtu eelarwe seadusandlikus korras pole vastu wõetud, 5) Riigikohtu asupaik on Tallinn.

Juhataja **A. Birk**: Juhatus ettepanek on seda korraldust Riigikohtu asutamise kohta anda seadusandlikku komisjoni. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu wõetud.

2. Üüriseaduse eelnõu — I lugemisel.

Üüriseaduse komisjoni aruandja **Lui Olesk**:

Üüriseadus on üks neist seadustest, mis mitte just kõigisse elanikkude ringidesse ei puutu, mis aga neis ringides, kellesse ta puutub, iseenesest suure tähtsusega on. Ühelt poolt puudutab ta neid, kes oma ruumid wälja üüriwad, ja teiselt poolt puudutab neid, kes neid üürima peab, ja need huwid on terawas wastolus üksteisega. Need olud on ju, nagu lugupeetud Asutawa Kogu liigetel teada, ühed kõigekeerulisematest ja kõigeraskematest olnud. Meil ei pannud walitsus korteriküsimuse peale endistel aegadel mitte iseäranis rõhku. Ainult sõjaajal läks see küsimus neis linnades, mis sõjapiiridele lähedal seisis, väga terawaks, ja siis oli endine keisri walitsus omal ajal sunnitud seal korterielanikka kaitse alla wõtma. See kord läks sootu teiseks, kui 1917. a. rewolutsioon wõidule oli pääsenud; siis ei saanud enam nende määrustega toime, mis tsaarivalitsuse ajal maksuma olid pandud ja anti 1917. a. uus seadus wälja, mis korteriüürnikka rohkem kaitseks. See seadus lõppes tänawuaasta esimesel augustil ära, kuid et meil ise üüriseadus juba wäljatöötamisel oli, aga selleks ajaks

mitte valmis ei olnud saanud, siis tuli 1917. a. seadust pikendada. Meie üüri-seadus, mida Asutawa Kogu liikmed juba mõne nädala eest kätte on saanud, läheb mitmes punktis makswast korrast, mis siinamaale on olnud, lahku. Üks asi, mis siin seaduses on tarwilikuks tunnistatud, on see, et majaperemeestele piiramata woli ei anta oma ruumide eest tasunõud-mises, mis nad linnaelanikkudele üüri peale annawad, nüüd kus üksikutes lin-nades elanikka suuremal hulgal kokku on woolanud. Nüüd kus wiimaste aastate jooksul ehituste tegewus seisma on jää-nud, on linnades suur korteripuudus ja teistpidi on majaomanikul selle tõttu, et maja parandamise peale tarwisminewa materjaali hinnad tõusnud, suur tendents olnud oma üürisid tõsta. Sellele tendent-sile pidi wastu astuma, ja üüriseaduse komisjon, kes selle üüriseaduse eelnõu välja töötas, on tarwiliku leidnud olewat üüri õige tuntawalt kõrgendada, kuid et siin kindlasti ära määratakse, missugus-tes piirides majaomanikud üüri tõsta woiwad.

Üüriseaduse komisjon talitas selles tundmuses, et majaperemehed mitte ise-enesest priwiligeeritud seisukohal ei wõi seista, waid et nad niisama oma osa kahju kandma peawad, nagu teised kodanikud kannawad. Sellepärast ei wõi majapere-mees oma üürihindu selles proportsioonis tõsta, nagu majade wäärtus on tõusnud. Igatahes on printsiip see, et selles sea-duses korteriüüride hindamine on ette nähtud, ja teine põhimõte on see, mis jälle majaomaniku nii öelda tegewuspiiri kit-sendab, nimelt see, et korteri remonteerimine ja parandamine mitte ainult maja-omaniku heaksarwamise järele ei sünni. Kui asjaolud seda nõuawad ja kui korteri-olud on niisugusesse seisukorda langenud, et nad parandust nõuawad, siis on korteri-omanikul õigus parandust toime panna ja üürimaksmise wiisi teatawal wiisil ar-wessee wõtta. See on seisukoht, mis siinamaani mitte ära nähtud ei ole. Kol-mas seisukord, mis ka meie seaduses maksew ei ole, mis aga tarwilikuks on tunnistatud, on see, et üürileping siis mitte rikutuks ei loeta, kui üürnik oma käes olewast korterist osa edasi annab. Praegumakswate seaduste järele ei pruugi majaperemees sellega nõus olla ja wõib üürilepingu lõpetada. (J. T e m a n t, maal.: Ei, lõpetada ei wõinud!) See on kolmas seisukord, mis iseäranis tähelpanu nõuab. Teised punktid, mis

siin üüriseaduses on, ei ole mitte nii wõõ-rad, et nad iseäralikku tähelpanu tarwi-taksid.

J u h a t a j a A. B i r k: See seaduseel-nõu on komisjonis juba olnud ja selle-pärast ei tule tema edasiandmine mitte arutamisele, waid Asutaw Kogu wõib otsekohe üldistele läbirääkimistele üle minna, milleks ma soowikorral sõna annan.

K. P a r t s (r h w.): Korteri üürimaksu seadus on iseenesest väga tarwilik, sest esiteks on Wene üüriseaduse nowellid liiga keerulised, liiga segased, ja kasuist-likud, nii et isegi elukutselisel õigustead-lasel on raske nendes õiget aru kätte leida ja teiseks sellepärast, et meil, kui kõik elutarwitused ja tarbeainete hinnad üle-määra tõusid, ka majaperemehed üürisid märksa tõstma kaldusid ja kalduwad, tihti suuremal mõõdul, kui seda hädapärane tarwidus nõudnud oleks. Et sellele piiri panna, anti Wene korteri üüriseadus 1916. a. välja, mille makswus tänawu augustikuul lõppes, kuid Asutawa Kogu poolt weel ajutiselt kunni uue üürimaksu seaduse maksmapanemiseni pikendati. — Uue üürimaksu seaduse väljaandmise juu-res tuleks aga õiglasemalt arwessee wõtta tõsiseid majaomanikkude tarwidusi maja korraspidamise kulude poolest. Kõige-wähem maks, mis üürnikkudelt igatahes nõuda wõib ja nõudma peab, on, et üürist jookswad maja kulud kaetud saaksid. Ette pandud üürimaksu seaduses on aga üürimaksu määrad täiesti ebanormaalses wahekorras kuludega, mis majaomanikul majamaksudeks ja maja korraspidamiseks kanda tulewad. Maja jookswad kulud on mitme wõrra suuremad, kui lubatawad üürid. Ei ole ju majaomanikud kapitalis-tid, kes suudaksid oma tagawaradest wõi nende protsentidest maja ülewalpidamise kulusid katta. Kuigi mõned nendest seda oleksid, ei wõi ometi nõuda, et ühed ko-danikud, majaomanikud, teiste, üürnik-kude, elu hõlbustamiseks, kes abi ei tar-witse, koormaid peawad kandma. Üüri-maks seisab koos normaal põhiüürist ja lisäüürist. Normaal põhiüür peab kind-laks tehtama sel wiisil, et sellele üürile, mis 19. juulil 1914. aastal maksew oli, 50% juurde lisatakse nende korterite pealt, kus renowatsiooni ehk korteri sise-mist uuendust wiimasel 3. aastal tehtud ei ole ja 150% nende korterite eest, kus renowatsioon korralikult tehtud on. Siin peab tähendama, et need lisandused kui-

dagiwiisi tõsiste kuludega kooskõlas ei ole. 50%-line juurdemaks markades oli õieti juba senniajani olemas ja selle läbi kõrgendatud, et Wene rubla kurs 1918. a. okkupatsiooniaegse seaduse järele üürimaksude kohta 1 marga 50 penni ette ümber rehkendati, peale selle oli veel Wene ajal võimaldatud 15% võrra üüri tõsta, nii et ette pandud uue korteri üüri-seaduse läbi nende majaomanikkude seisukord, kes ei ole suutnud korterid renoveerida — uuesti tapitseerida, wärwida ja lubjada lasta — isegi veel raskemaks läheb, kui ta sennise seaduse põhjal oli. Kui tahetakse tõsiselt arvesse võtta neid kulusid, millest § 4. lisas räägitakse, nimelt sisemine ja wälimine remont, kojamehe kulud, majamaksud, tulekinnitus, kapitaali protsendid ja amortisatsioon, siis tuleks igatahes palju kõrgemal määral üüri võtta lubada. Mis renowatsiooni kuludesse puutub, siis lubatakse renowatsiooni kulude katmiseks wõrdlemisi kõrgemat juurdelisandust, nimelt 100%, kuid ma ei usu, et isegi 100% juurdelisandusega korralik renowatsioon iga 3 aasta tagant ära wõiks tehtud saada, sest meie peame arvesse wõtma, et wärwide ja tapeetide kui ka töö hinnad mitmekümne kordselt tõusnud on. Ja kui seda ka wõiks, siis arwan ma, et renowatsiooni tegewust iseäraliku kõrgema üüri juurdelisandusega, nimelt 100% võrra, nii wäga wirgutada ei tule ega oleks mitte nii tähtis, sest hädakorral, kui meil elumõnusus-test ja korteritest üldse nii suur puudus on, wõiks selles suhtes vähemaga läbi ajada, wõiks ilma peenikese korteriuuendusega ikkagi kuidagi edasi elada, kuid esimene hool ja mure olgu, et maja muidume remont tehtaks, katused, seinad, ahjud, põrandad õigel ajal parandatakse, et maja lagunemise eest kaitstud oleks, et rahwa warandus, mis majades asub, mitte häwinema ega hukka minema ei oleks sunnitud.

Need majaomanikud, kellel peale üüride muid sissetulekuid ei ole ja kellel kapitaali ei ole, ja kellel ka wõimalik ei ole kergelt krediiti saada, on tõesti niisuguses seisukorras, et nad kõigeparemal tahtmisel nii kawatsetawate kui ka praegumakswate üürinormide juures tarwilika katuse, ahjude, korstnate jne. parandusi teha, maja puhastuskulusid ning maksusid riigi ja linna heaks kanda ei suuda. Minu rehkendamise järele teeksid need hädalikult tarwilikud kulud niiwõrd välja, et üüride kõrgendust endiste kalli-

hinnaliste Wene rublade pealt praeguste odawate markade peale üle minnes, watawalt peaks vähemalt 300% võrra lubatama, see tähendab, et üüri wõidakstõsta markades kolmekordses summas endisest Wene rublade summast wälja minnes. Siis, arwan ma, saaks hädawawalt kõigetarwilikumate kulude katmisega joonde.

Kui siin tähendatakse, et majapere-mehed peawad nüüd oma poolt, oma kapitaalid juurde maksma, et neid erakordseid kõrgeid kulusid kanda, mis praegune aeg peale paneb, siis ei ole see tihtipeale sugugi wõimalik, sest et majaomanikkudel suuremalt osalt mingit kapitaali ei ole; teiselt poolt pole see nõudmine ka mitte õiglane. Suuremal hulgal üürnikkudel on sissetulekud suuremad, vähemalt markades, ja on palju suuremad, kui nad enne olid, näiteks on palgad umbes 10. kunni 20. võrra kõrgendatud, teistest sissetulekutest kõnelemata. Üldiselt ei teeks üürnikkudele mingisuguseid raskusi üüri näiteks 3-kordses summas maksta, et võimaldada vähemalt hädapärasemaid kulusid kanda, mis majapidamisega, tema korrashoidmisega ja maksudega, ühenduses on. Üürnikkude hulgas on ju tõesti palju abitarwitajaid inimesi olemas. Kui neid awitada tarwis on, siis peab seda üldsuse kulul tegema, pandagu majaomanikkude, kui ka teiste waranduse omanikkude peale iseäralikud warandusmaksud; selle wastu ei saaks keegi waielda, kui kõik suuremate waranduste omanikud teatawa osa oma warandusest üldsuse heaks, riigi heaks maksaksid. Käesolewa seaduse järele aga tuleb koormat kanda mitte riigi jaoks, waid teise elanikkudeklassi heaks, pealegi ilma wahet tegemata, kas koormakandja koormat kanda suudab wõi mitte, ja kas kasusaaja üürnik abi ja toetust tarwitab wõi mitte. See on selles seaduses põhjalik puudus, mis parandada tuleks; muidu iseeneest tuleb seda seaduseelnõu kui tarwilikku terwitada ja üksikasjalisele arutamisele asuda.

A. Schulbach (töer.): Iga seaduseelnõu esimesel lugemisel on kaks ülesannet: ühest küljest selgitada seaduseelnõu otstarbekohasust ja seisukohta wõtta, kas teisele lugemisele üle minna wõi teda tagasi lükata; teiseks on aga esimese lugemise ülesandeks selgitada seaduseelnõu tehnilist wäljatöötamist. Kuna teine lugemine sünnib paragrah-

wide kaupa, siis ei saa mitte enam üldist pilku heita terve eelnõu ja tema puuduste peale, vaid esimesel lugemisel tuleks peatada suuremate defektide juures, mis eelnõusse komisjonist välja tulles on jäänud ja neid walgustada, et siis parandused teisel lugemisel küllalt otstarbekohased saaksid. Mis puutub esimesse ülesandesse — seaduse otstarbekohasusse, siis on siin ühest küljest juba komisjoni aruandja selgitanud, kui tarwilik see seaduseelnõu on. Tema seletusega on ühinenud isegi rahwaerakonna esitaja. Mina tähendaksin ainult seda, et praeguste sõjaaegsete olude mõjul on korteriküsimus linnades nii terawaks läinud, et tema paiguti maaküsimust meelde tuletab. Niisama nagu maaküsimusel see iseäraldus on, et maasuurus piiratud ja uut maad juurde teha ei saa, ning maahind sellepärast tahes wõi tahtmata alatasa kerkib; niisamuti ka sõjaajal korterite arw piiratud, sellepärast et uute majade ehitamine wõimatuks on saanud, mis läbi korterihinnad alalõpmata kerkiwad. Sellele alalisele kerkimisele peab riik, peab Asutaw Kogu piiri panema.

Mina ei taha nende hindadekerkimise juures pikemalt peatada, aga siiski ühe iseloomustawa nähtuse elust tahaksin ette tuua, mis nii öelda, walgustaks kõigerohkem neid juhtumisi, mis korterihindade kerkimisele põhjust annawad. Meie piiriäärses linnas, Narwas, mis seis pommitamise all, läks enamlaste pommide läbi terve linnajagu põlema ja põles maha. Kuna see sündmus üle terve Eestimaa kaastundmust kodanikkude hulgas äratas, reageerisid üksikud kohalikud majaperemehed selle peale nii, et nad üürid ligi 100% tõstsid. See on elust wõetud nähtus ja sellele midagi juurde lisada ei ole tarwis, sest et ta küllalt neid olusid iseloomustab ja selgeks teeb, et küllalt radikaalsete abinõudega selle pähe wastu wõitlema peame.

Nüüd tuleb küsimus, kas need abinõud, mis siin eelnõus ette toodud, küllalt radikaalsed, on nad küllalt põhjalikult läbi töötatud, sellepärast luban enesele pikemalt peatada nende tehniliste puuduste juures, mis on omased sellele eelnõule. Kõigeesimene, mis seaduseelnõu ulatuse ära määrab, on § 1. See paragrahw määrab ära, et eelnõu käib nende korterite kohta, mis 1914. a. Tallinnas mitte üle 360, Narwas ja Tartus mitte üle 240, ja teistes linnades mitte üle 180 rubla üüri ei maksnud; need korterid, mis üle

nimetatud summade maksid, selle seaduse alla ei käi. Ei ole öeldud, kas see 360-, 240- ja 180-rublaline üür terve aasta wõi ühe kuu kohta käib. Kui aga silmas pidada, et paragrahwis on öeldud: „1914. aastal“ ja ei ole mitte juurde lisatud „kuus“, siis peab arwama, et aluseks wõetud on üür, mis terve 1914. a. jooksul maksetud. Iseenesest on sarnane määramiswiis, kus arwamise aluseks wõetakse teataw moment, mis wältab pikemat aega, ebanormaalne. Mina saan aru, kui oleks aluseks wõetud üür, mis on teatawal kuupäewal — näiteks 19. juulil 1914. aastal makstud; see oleks siis täpipealne olnud. Kui aga wõetakse aluseks üür, mis 1914. aasta jooksul on makstud, siis peame esiteks teated muretsema terve 12 kuu kohta ja neid kokku wõttes saame alles pildi, kas teataw korter käib selle seaduse alla wõi mitte, teiseks tulewad ilmsiks niisugused ebaloomulikud nähtused, et kui olid kaks ühesugust korterit, mis maksid ühesugust üüri, ütleme näiteks, Tallinnas 30 rubla kuus, ja kui sõjaaegsete olude tõttu lisas üks majaperemees üürile aasta lõpul 3 rubla juurde, kuna teine üüri endiseks jättis, siis ei käi esimene korter, kus peremees 1914. a. jooksul üüri lisas, mitte selle seaduse alla. Peremees, kes waga üürilist pigistada ei tahtnudki, selle kohta saawad maksma kitsendawad määrused, kuna teine peremees, kes esimest juhtumist tarwitas, et üüri tõsta, nendest määrustest väljaspoole jääb.

Kuid edasi — § 1. nähakse ette ainult need korterid, mis teatud summast vähem üüri maksawad. Üüri mõiste määrab kindlaks § 4., kus nähakse, et üür seisab koos põhi- ja lisäüürist. Lisäüür on see, mida maksetakse iseäralikkude mõnustuste, — walgustuse, kütte, mööblite ja teenistuse eest juurde. Kui on öeldud, et üür 360 marka on, siis tähendab, et selle üüri sisse on arwatud ka lisäüür, tähendab kui korter Tallinnas ühes kütte, walgustuse, teenimisega jne. üle 360 mrk. aastas maksis, siis ta selle seaduse alla ei käi. Minu meelest näiwad need normid waga juhuslikult olewat. Ma ei wõi aru saada, miks peawad selle seaduse alla käima korterid, mis alla 360 marga maksawad, kuna korterid, mis üle 360 m., mitte selle määruse alla ei käi. (Wahelhüüded: Käib kõigi korterite kohta.) Mina ei leia sugugi, et selle seaduseelnõu lõpp ainult kaubanduslikkude ja tööstusettewõtete kohta käib.

Praegu on ta nii redakteeritud, et tema wõib ka korterite kohta käia. (J. Te-mant, maal.: Ei käi! — Wahel-hüüe: Hakake otsast peale!) Ma olen otsast peale lugenud ja minu arwa-mise järele käiwad need üürisummad ka korterite kohta. Kui see nii ei ole, kui see redaktsiooni puudus on, siis langeb minu wäide ära ja selle juures ma kauem ei peata. Mina arwan aga, et redaktsioon sedawõrd selgusetu on, et ta oletada la-seb ka korterite kohta käimist, ja leian sellega wäga ebanormaalse olewat, et seadus ainult wäikeste korterite kohta käib, kuna ta suuremad kõrwale jätab. (Wahelhüüe: Mis ajast Teie burshuisid kaitsete!) Mina ei kaitse mitte burshuisid. Kui see nii on, et summad käiwad ainult selle osa kohta, mis tööstusasutusi puudutab, siis ma muidugi sest paragrahwist pikemalt rää-kima ei hakka. Kui aga need normid on arwatud ka paragrahwi esimese poole kohta, siis tahaksin näidata, et selle läbi libisewad ära seaduse alt Tallinnas pea-aegu kõik korterid ja üksikud toakesed, mida üüritakse wälja. Kuid ma pikemalt selle juures ei peata.

Seaduse järele on kohtuministril õigus seda määrust laiendada linna naabruses olewate maakohtade peale. Seadus ise-enesest ei käi mitte alewite kohta ja ei näita ka seda, kuidas wõimalik on mää-rusi alewite peale laiendada. Alewiteist ei ole siin räägitud, sest linna lähedal ole-wate maakohtade all minu arwates ale-wid kuidagimoodi mõista ei saa. Siis kord — kuidas seaduse makswust linna lähemas naabruses olewate maakohtade peale laiendama peab, mis maakonna-nõukogu kaudu peab sündima. Minu ära-nägemise järele on see tee liiga keeruline ja siin peaks teisi teid leidma, kuidas seda lihtsamalt teha. § 6. eelnõus näeb ära korra, kuidas määratakse üüri nende majade peale, mis pärast 19. juulit 1914. a., kuid enne selle määruse awal-damist ehitatud on. Need, mis selle aja jooksul ehitatud ja awatud on, käiwad teistsuguste määruste alla kui need, mis pärast seaduse awaldamist ehitatud ja awatud on. Selle juures on wist aluseks wõetud, et ehitus, mis seaduse awalda-miseni lõppenud on, odawam tuli maks-ma kui ehitus, mida pärast seaduse maks-mapanemist ehitama on hakatud. Kuid mina tähendan selle peale, et termin „awatud“ mitte küllalt otstarbekohane selleks ei ole, sest maja, mis on pärast

19. juulit 1914. a. ehitatud ja walmis saa-nud, selle seaduse maksmapanemiseni aga juhuslikult mitte awatud, sest et sinna üürnikud sisse on hiljem läinud, ei lähe mõistagi enam kallimaks awamise wiibimise pärast ja ei ole põhjust eesõi-guslikuks seisukorraks. Maja, mis enne käesolewa seaduse maksmahakkamist küll walmis, aga weel awatud ei ole, ei peaks mitte seaduses eesõigust saama, waid ühesugustes tingimistes olema teis-tega, mis enne seaduse maksmahakka-mist awatud.

§ 7. määrab ära normaal lisäüüri ja wõtab selle aluseks 19. juulil 1914. a. makstud lisäüüri. Siin tekib aga see kü-simus, kui seda lisäüüri 19. juulil 1914. a. sugugi ei olnud, kuidas peab teda siis wälja rehkendama; selle kohta ei ole sea-duseelnõus näpunäiteid. — § 9. näeb ära, et kui üürnik ja üürileandja kokku ei lepi, siis määratakse üür ära §§ 4—8 põh-jal. Umbes kõik sellesama mõiste ütleb ära § 17. Ta määrab ka täielikult ära, kuidas see peab sündima, ja toob oma poolt lisanduse juurde, missuguse üüri maksab üürnik selle aja jooksul, kui lepi-tuskoda asja selgitab. Ühest küljest näib § 17. olemasolu puhul § 9. ülearune, sest ta ütleb ainult osalt ära, mis § 17. täieli-kumalt ütleb. Teisest küljest oleks soo-witaw, et need paragrahwid, mis ühesu-guseid asju ja küsimusi käsitawad, üks-teisega ligistikku peaksid olema, et neid wõrrelda ja tasakaalu seada wõiks.

Siis huwitab mind märkus § 1. juurde, mis määrab, et üürilepingu wäljaarwa-misel loetakse 1 rubla = 1 mark. Teata-wasti maksab meil okkupatsiooniae-gne seadus, mis üüri asjus meil rublakursi hoopis teiseks määrab, nimelt 1½ marka. Selle okkupatsiooniae-gse seaduse ära-muutmine selles osas oleks pidanud siin nimetatud olema. Mööda minnes tähen-dan selle peale, et komisjonide töö kannatab harilikult selle all, et puudu-wad orgaanid, kes waataksid seaduseel-nõu redaktsiooni läbi ja parandaksid mõned juhuslikud wead, mis tema aruta-misel raskust wõiwad sünnitada. Juhin näiteks tähelepanu § 11. peale, kus korteri-üüri wälja rehkendatakse. Juhitakse § 4-a ja § 4-b juurde. Kuid § 4. räägib koguni teistest asjadest. Minu meelest on õieti wastoluline § 12. § 12. näeb nimelt ära korra, kuidas tehakse remonti, kui majaperemees ei ole nõus wabatahtlikult seda tegema. Öeldud on paragrahwis, et üürnik seda remonti toime wõib panna

lepituskoja poolt kiinnitatud eelarwe põhjal. See eelarwe ise ei tohi suurem olla, kui kolme aasta üüriwahe, väiksem võib ta küll olla. Teisest küljest aga asub paragrahw küsimuse lahendamisele, kuidas üürnik väljamaksetud summat tagasi saab. Selle paragrahwi järele saab üürnik kulude katmiseks kolme aasta üüriwahe ka siis, kui remont vähema summa maksma läks. Siin ei ole wist mitte majaperemehe trahwimist tahetud läbi wiia, waid on mõni teine põhjus olnud. Selle kõrwal tekib teine küsimus: seaduse kokkuseadjad wõtawad igalpooli aluseks, nagu oleks kindel, et majaperemees tingimata peab korteriüüri 150% wõrra tõstma. Peab ka neid juhtumisi oletama, kus üür sugugi sel määral ei kerki. Missugune on aga remondikulude ülemmäär, ja kui palju tema kulude katmiseks maha loetakse wiimasel puhul, seaduses kindlalt ära öeldud ei ole. Paragrahwi lõpul on määrus, et kui üürnik enne 36. kuud korterist lahkub, siis on majaperemees kohustatud üürnikule remondikulud selles osas välja maksma, mis tal õigus oleks korteris weel elada olnud. Tähendab, kui üürnik tegi remondi, mis mitte ei olnud nii kallis, kui kolme aasta üüriwahe, waid näiteks niisugune, mis ühe aasta üüriwahe maksma läks ja aasta pärast majast ära läheb, on tal õigus kahe aasta üüriwahet sisse nõuda. Nüüd tekib küsimus, kui üürnik sarnase remondi teha laskis, aga selle aasta jooksul korteri niiwõrd ära rikkus, et tema väljaminemise järele peremees jällegi remonti peab teha laskma, kas on siis majaperemees kohustatud seda kahe aasta üüriwahet üürnikule weel välja maksma või ei? Selle paragrahwi järele on majaperemees kohustatud kahe aasta üüriwahe välja maksma, kuid korteri rüwetamise eest temale mingisugust kahjutasu nõudmise õigust paragrahw ära ei näe.

Üksikutes kohtades on see eelnõu kaunis raskelt redigeeritud. Mina isiklikult ei suuda kuidagi ära seedida § 13. lõpuosa. Loen ta ainult koosolijatele ette, ja tema juures muidugi peatama ei hakka. (J. Temant, maal: Meie loeme seda isegi!) Kui üürilised on tarwliku sisseseade teinud, siis peawad nad selle kulu eneste wahel nii jagama: „et peale sisseseade üldise korterite üürihindadele wastawalt jagatud kulu igal üürnikul tuleb kanda niipalju lisakulu, kui palju kellegi korteris selleks sisseseadeks

eraldi tarwitatud materjaal ja tehtud töö maksab.“ Selle korterite sisseseade asjus näeb § 13. lõpp, et kui üüriliste kulul on korteritesse elektriwalgus sisse seatud, siis peab peremees sissepaneku kulud ära tasuma. Armatuuri peab üüriline aga korterist lahkudes kaasa wõtma, kui peremees seda omandada ei taha. Iseenesest on see kaunis mõttetu, et tehtud tööd lõhkuda, ja üüriline peaks sel korral kõik traadid ja muu materjaali kaasa wiima. Palju loomulikum oleks armatuuri kohta niisamasugune määrus välja anda, nagu ta sisseseadmise kulude asjus on tehtud.

§ 15. näeb ära need põhjused, mille järele majaperemehel õigus on üürilisi korterist välja öelda. Selle paragrahwi punkt ei näeb ära, et kui üürileandjale korterit wõituba enesele elamiseks tarwis on, siis on üürnikul eesõigus selle korteri peale, mis üürileandja senni tarwitas. Punkti esimene pool võib selle seaduse ulatust tähtsalt annulleerida. Sest kui majaperemees tahab korterit edasi anda, wõi õigem seda eesõigust kellelegi edasi müüa, siis võib ta alati üürilisele öelda, waadake ma tarwitan seda korterit ise, olge nii lahke ja kolige välja. Et majaperemehel enesel seda korterit just tarwis on, ei ole sugugi kindlustatud. (Wahel hüüe: Tarwidus peab tõeks tehtama.) Tema võib ju ka ühe laua ja kapi sinna sisse panna, sest seadus ei määra kuskil kindlaks, kui palju korterid üks inimene oma käes võib pidada, ja kolme päewa pärast korteri jälle teisele edasi anda. Seda ei saa selle seaduse põhjal mitte keelata. § 16. näeb ära üürimaksmise korra, selle juures oleks wäga soowitaw, et majaraamatud sundslikult oleksid uue üürimaksu seaduse järele sisse seatud. Siis on weel puudus § 22. juures. Seal on öeldud: „lepituskoja eesistujad, tema asetäitja ja liikmed walitakse linnawolikogu kestuse ajaks“. Linnawolikogu kestusaeg iseenesest võib pikem wõi lühem olla. Tuleb aeg, et linnawolikogu laiali läheb, siis tekib uue wolikogu kokkukutsumiseni teataw waheaeg, kus lepituskoja wolitused enam ei maksa. Loomulik oleks lepituskoja tegevust kunni uue linnawolikogu kokkutulekuni ära määrata.

Siis näib mulle, nagu oleksid selles seaduses mõned normid välja jäetud, mis Kerenski seaduses olid ja mis iseenesest wäga tarwilikud normid on. Nimelt ei ole selles seaduses mitte ette nähtud, kui

üüriline korterist välja tahab minna, kas temal etteütlemiseks mingisugust tähtaega on. Niisamuti, kui majaperemees tahab korterit enesele tarvitamiseks võtta, nagu teatud seaduse paragrahvis ette nähtud on, siis pole ka tähtaega nimetatud, mille jooksul ta üürilisele ette ära ütleva peab. Samuti annab kerenski-aegne seadus nurgatüürilistele ehk allüürilistele korterisaamiseks majas eesõiguse, kui wana üüriline välja on läinud. Seda õigust praegune seadus allüürilistele ei anna. Niisamuti on ka Kerenski seaduses keeld, et korterisaamise eesõiguse eest mingisugust maksu võtta ei tohi. Praegusel ajal, kus korterite eesõigusega päriselt hangeldatakse, kuna korteri juhatamise eest mõnikord tuhat marka tasu lubatakse, võib ju majaperemees hõlpsasti ise sarnaseks korterihangeldajaks hakata. Ta võib ettekäände all, et korterit talle omale waja, üüriliselt korteri ära võtta ja teatawa tasu eest teisele edasi anda. Niikaua, kui meil seaduses hangeldamise keeldu ette nähtud ei ole, võidakse hangeldamist ükskõik missugusel teel edasi ajada. Kuulsin majaperemehe ütelist, et kõik üüriseadused olla nullid, sest neist võib hõlpsasti mööda minna. Tema üürilist muidu sisse ei lase, kui see temale teatawa summa 3—4 aasta eest ära maksab. Sel kombel on majaperemehel võimalus üüri üle normi tõsta ja üürikõrgenduse keelust üle libiseda. Sarnane tegu peaks olema keelatud ja karistatud.

Need on puudused, mis minule selles seaduseelnõus silma on torganud. Need tehnilised puudused on igatahes sarnased, et neid li lugemisel kõrvaldada võib. Ma toetan ettepanekut, et seaduseelnõu punktide kaupa arutamisele wõetaks.

J. Temant (maal.): Iga seaduseelnõu on oma aja laps, oma aja waimusünnitus. Sarnane on ka praegune seaduseelnõu. Rahwaerakond on seda seaduseelnõu terwitanud; võib olla, et tal oma seisukohast õigus on, kuid lubatagu meile maaliitlastele selle juures kahelda, kas see eelnõu sisuliselt wastuwõetaw on. Õigustunne on muidugi igatühe woolu juures isesugune. Iga seaduseelnõu jätab seaduseks saades elus järele teatawaid järeldusi. Võib olla seisab rahwaerakond ehk sellel seisukohal, et meil on olemas teataw seltskonnakiht, keda senni wähe on huwitanud seadusandlikkude asutuste tegewus. Võib olla, et see erakond ar-

wab, et meil Eestis tarwis on iseäralikka wapustusi selleks, et seaduste üle järele mõtlema hakkaksime. Sellel seisukohal seistes on käesolewal seaduseelnõul muidugi teataw wäärtus. Kuid meie usume, et ka selles kihis on inimesi, kes riiklikus elus mitte ei maga, waid omad silmad lahti peawad. Seda silmas pidades, luban ma mõne asja peale teie tähelepanu juhtida. Need asjad näitawad, et riiklikust ja seltskondlikust seisukohast käesolew seaduseelnõu kahjulik on.

Kõigeesiteks lubatagu seda meelde tuletada, et meie austatud aruandja selle peale tähendas, et meil praegu korteritest suur puudus on. See on õigus. Sellel wõi teisel teel peab selles muutus tulema, kui inimesi mitte uulitsale jätta ei taheta. Meie majad linnades on praegu lagunemas, keegi neid ei korralda. Need on majanduslikud nähtused, neil peab oma tõsine põhjus olema. Kui nüüd käesolewat seaduseelnõu ligemalt waadata, siis leiame, et see neid ebanähtusi sugugi ei kõrvalda. Riik ja omawalitsused ei suuda oma poolt korteripuudust kõrvaldada, isiklik algatus on aga selle seaduse tõttu wõimatuks tehtud. Ega ometi need woolud, kelle käes praegu wõim seisab, sellele seisukohale ei asu, et neil ükskõik on, kuidas inimesed elawad. Tõendawad nad ju alati, et nad ainult seltskonna heakäekäigu heaks töötawad. Meil seisawad elumajade ehitused ja seisawad sellepärast, et kapitaal mujale woolab. Elumajade ehitused ei tasu ennast ära, ehitaja ei saa seda, mida ta saama peaks, ta ei saa oma ettevõttesse pandud kapitaalist vähematki protsenti.

Kui nüüd riik waranduslikult sarnases seisukorras on, et ta siin kodanikkudele appi tulla ei jõua, oma kulul elumajad ehitada ei suuda, kui nüüd linna omawalitsused selles asjas paremas seisukorras ei ole, siis küsin, miks peaksime meie sarnast seadust looma, mis kõik halwab. Tingimata saab iga isiklik algatus wõimatuks, kui sarnase seaduse wastu wõtame. See seadus on weel halwem kui Kerenski seadus, mille põhjal meie siamaale elasime. Ma juhin muuseas teie tähelepanu selle peale, et 11. oktoobri 1917. aasta Saksa okkupatsiooniaegse määruse järele, mis praegu meil maksmas on, arwatakse üürimaksmise juures 1 rubla = 1,50 marka. Selle praeguse eelnõu järele arwatakse aga 1914. aasta üürid 1 rubla = 1 mark. Nii siis, kui meie selle eelnõu maksma pa-

neme, siis läheb üür weel odavamaks kui praegu makstakse. Pean tunnistama, et ühes asjas kerenskiaegne seadus praegusest halvem on, see on selles osas, kus lepingu rikkumise eest karistus määratakse. Kerenskiaegses seaduses minnakse isegi nii kaugele, et lepingurikkujat võidakse 8 kuu wangistusega karistada. Ei paranda praeguses seaduses see asja, et § 5. lubatakse 50% üüri juurde panna nende korterite pealt, kus viimase kolme aasta jooksul parandust tehtud pole ja kunni 150% seal, kus parandusi korralikult tehtud on, sest ka kerenskiaegse seaduse järele võis üürile teataw protsent juurde panna; see protsent võiks kaunis kõrgele tõusta, suuremate korterite juures isegi kunni 100. Nii siis peab praeguses eelnõus § 10. ilmtingimata teistmoodi redigeeritama, vähemalt niisamasugusel näol, nagu praegu 1 rubla väärtus üürimaksamise juures arwatakse, nimelt 1 rubla — = 1,50 marka.

Selles asjas peab eelnõu ilmtingimata parandatud saama, kui meie oma majanduslikku elu üsna sassi ajada ei taha. Weel julgen ma, austatud rahwasaadikud, teie tähelepanu selle peale juhtida, et praegune seaduseelnõu oma ulatuse poolest on palju laiem, kui kerenskiaegne seadus. Wiimane ei maksnud wäiksemates linnades ja ei maksnud ka maal. See seaduseelnõu, kui ta seaduseks saab, maksab linnades igalpool ja võib maksma pandud saada ka maal, linnade lähedal. Selleks on ainult tarwis kohtuministri tahtmist.

Siis tahetakse üks isesugune uuendus maksma panna § 15-ga. Märkuses punkt b all antakse üürnikkudele õigus teiste üürnikkude korterist wäljatõstmist nõuda teatawatel olukordadel. Majanduslikud olud on aga praegu sarnased, et ettewõtja kõik koormad kannab. Kui mina majaperemees olen ja selle eest pean hea seisma, et kõik majamaksud riigi kasuks ja omawalitsuse asutustele ära peawad maksetama, kui mina selle eest pean wastutama üürnikkude ees, et maja korralik on, siis peawad mul ka peremehe õigused olema, sest muidu ei saa ma asju ajada. Mina kannan täielikult riisikot, teised aga toimetawad ja nõuawad ainult. Selle seaduseelnõu järele võib üks üürnik teise üürniku nõudmise põhjal majast wälja aetud saada wastu peremehe tahtmist. Korter, poolmaja võib nii tühjaks saada. Ma küsin, kes wastutab sarnaste järelduste eest.

Kui teatawal korral õigus antakse riigile wahela astuda seal, kus ühiskondlikud huwid seda nõuawad, siis on see arusaadaw. Kui aga praegusel korral antakse eraisikutele samad õigused, siis on sarnane seisukord minu arwates majanduslikult väga hädasohtlik. Ma jätan praegusel korral vähemad küsimused ligemalt läbi waatamata, sest Asutawa Kogu enamus otsustab muidugi praeguse seaduseelnõu teisele lugemisele üle minna, seda eelnõu üksikasjaliselt paragrahwide wiisi arutada, ja siis võib neid küsimusi käsitada. Ainult ühe asja peale juhin teie tähelepanu, nimelt üüri mittemaksamise järelduste peale. Praeguses eelnõus on öeldud, et ainult siis, kui üür on kaks korda järgimööda maksmata jäetud, on peremehel õigus üürilepingut lõpetada. Kui üüri kuu wiisi maksetakse, siis on sarnane seadus praegusel ajajärgul wastuwõetaw, kui aga üüri kolme või kuue kuu eest korraga maksetakse, siis ei või sellega kuidagi wiisi leppida, et üürilepingu lõpetamiseks tarwis on kahte üksteisele järgnewat maksutähtaega mitte pidada. Teie võite ju majamomaniku kasusid ja huwisid isiklikult eitada, aga seltskondlikult ja riiklikult ei saa teie seda mitte teha, sest selle rahwakihi peale on praegusel ajal sunnitud riik ennast toetama. On omawalitsuse asutustel, linnadel või riigil raha, mille peal praegune ilmakord seisab, tarwis, siis võetakse sealt, kus saada on, ja sarnasel korral ei lange mitte kõigekeergem koorem linna majaperemeeste peale. See on tõde, seda salata ei saa. Mul tuleb praegu üks asi meelde. Meie pealinnas pannakse praegusel ajal majamomanikkudele uusi kõrgendatud linnamaksusid peale. Minul oli eile üks paber käes, kust näha on, et ühel kohalikul majaperemehel on tarwis korraga linnale üle 11.000 marga maksta. Ma ei arwa, et meie linna omawalitsus ilma tarwiduseta sarnaseid suuri summasid inimestele peale paneb. Neid summasid on muidugi tarwis, sotsialistlik omawalitsus ei saa muidu läbi. Ja ta loodab neid kätte saada. Peaksite aga selle peale mõtlema, kuidas teie tulewikus neid summasid üksikute käest kätte saate. Kui teie, kordan uuesti, praeguse seaduseelnõu niisugusel näol wastu võtate, siis wiite teie ilmtingimata meie majaperemehed waranduslikult nii kaugele, et neil võimatu on oma kohustusi riigi ja kogukonna wastu täita. Painutage, mis painutada weel annab. Kom-

misjoni seda eelnõu teie, pahemal pool, muidugi ei anna. Enamus on ju teie käes. Purjetage edasi praeguste purjedega. Ajalugu näitab, kel õigus.

J. Ernesaks (sd.): Eelkõneleja seisukoht on täiesti arusaadav, et uus üürimaksu seadus sugugi sellele kihile ei wasta, keda eelkõneleja siin esitab. Ehk see uus üüriseadus küll puudulik on, igitahes saab ta siiski mingisuguseid sihtjooni näitama, kuidas praegusel raskel ajal linnas üürimaksu korraldada. Kunni tänini on meil Wene üüriseadus maksew, saksaegse lepingu 50% lisamaksuga. Teatawasti on alati sealtpoolt sarnaste lappide poolt oldud, ja ma ei imesta sugugi, et ka uue üüriseaduse sees nende järele igatsust tuntakse. Üüriasi linnades ei kannata. Kui meie tuletame meelde suuremat linna, Tallinnat. Mitte wäga ammu, umbes wiis aastat tagasi, siis mahutati siin ära umbes poolteistsadatuhat inimest, rohkemgi; sõjaajal, kui tööstus siin täies hoos oli, siis statistika teadete järele loeti Tallinnas 168.000 elanikku. Nüüd näitawad statistikabüroo teated Tallinna linna elanikkude arwu alla 100.000, ja nii halbu korterid ei tarwitatud siis Tallinnas, kui 168.000 elanikku siin ruumi leidsid, nagu nüüd peab tarwitama. Millest järgneb see kõik? On olnud tulekahjusid, mis on maju ära häwitanud, siis on ka terwed linnaosad elanikkudest tühjaks jäänud; kui tuletame meelde Kopli linnaosa, kus umbes 10.000 inimest ruumi leidsid. Kui oletame, et ka 20.000 elanikku ilma korterita sellega on jäänud, siis peaks nüüd õige lahe olema elada. Kui ka 168.000 Tallinnas nurkades elas, siis tuletage meelde, et ka praegu weel nii elatakse. Kuid igitahes oleks pidanud 100.000-del rohkem nüüd ruumi olema. Paljudes uutes majades, milles kerenskiaegne üüriseadus üüri kallimaks hindab, on korterid halwemas seisukorras kui wanemates majades; majad, mis pärast 1912. a. on ehitatud, on nii uued, et nad weel walmis ei ole. Nad on küll wastupidawad ja kõwad, kuid neil on üks wiga: nad lasewad talweajal tuult läbi. Kui neid ehitati, siis rutati, et maja rutem walmis saaks ja üürilised sisse. Ei mitte sellepärast, et seal inimesearmastusest jutt oleks olnud, waid et kasu rohkem saaks. Meie teame juhtumisi, kus maalt linnadesse rutati, kus taluomanikud oma talud ära müüsid ja linnadesse majadega spekulerima tõtta-

sid, et siin neid ehitada, osta ja müüa ja nii sealt wahelt palju teenida. Need head ajad on nüüd möödas. (Wahelhüüe: Juudid ostawad iga päew!) Ma ei waidle selle wastu, kuid ka Eesti soost juudid ostawad, kui neil aga wõimalust jätkub. On ju küllalt niisuguseid Eesti soost juute olemas, kel sõja algusel ei olnud muud kui kaks tühja kätt ja nüüd on neil sajad tuhanded kokku aetud. Need on niisamasugused spekulandid, nagu kõik spekulerajad juudid, nii et ei maksa üldse öelda, et ainult juudid rahwuse järele spekulantidena siin tegewad on, waid üldse kõik, kes hangeldawad.

Nüüd läheme edasi; seal tulid teatud sündmused, majaomanik läks sõjawäkke wõi sai kuidagi teistmoodi hangeldamise rööpast wälja wisatud. Tema raha, kui ta selle panka pani, kui palju on see siis tõusnud? Ma ei taha öelda, et majaomanik niisama wähe oma maja wäärtusest peaks saama, kui samasuurse kapitaali omanik pangast; majaomanikul on oma maja juures teatud kohustused. Ma lähen tagasi nende majade juurde; mis pärast 1922. a. ehitatud; kõik need majad ootawad parandamist ja kordaseadmist, kuid selle peale ei ole mõelda. Majaomanikud wõiks seda küll hea tahtmise juures teha, kuid ka seda ei ole. Niisuguseid majaomanikke, kes seda ette wõtawad ja üürnikkudega selles asjas kokku lepiwad, on meil Tallinnas wähe, wõib olla 9 hulgast 1. 9 huwi ei ole kaugeltki mitte üürnikkude nõuetele wastaw. Nad ei katsugi wõimalustmööda üürnikkudele wastu tulla, waid nad waatawad, kuidas ainult oma taskuid täita. Selle oma ülesandega saawad nad wäga lihtsalt hakkama. Majad iseenesest muidugi niipalju ei anna, waid selleks on tarwis majadega spekuleraida. Igalühel, kes linnas ümber liigub, on terve rida juhtumisi teada, kuidas majadega ja korteritega spekuleraatakse. Kui korter tühjaks jääb, siis saadakse seadusest sel kombel üle, et korter muudetakse möbleeritud tubadeks. Sarnasel wiisil möbleeritud tubade peale üleminek ongi linnad korteritepuudusesse jättnud, nagu Tallinn, kus sõjaajal 168.000 elanikku korterit leidsid, kuid nüüd kõigest 100.000. Möbleeritud tubasid wõtke nii palju kui tahate, enne sõda maksis tuba 20 mk., kuid nüüd on juhused, kus neid ainult 100 ja rohkem marga eest wõib saada. Üürnik ei saa ilma majaomaniku nõusolemiseta tube wälja üürida. On maju, kus 1 üürnik terve maja

korterite üürnik on, seal on muidugi korterid ja toad fiktiivselt üks ühe teine teise inimese nime peale välja antud, ja nii seadusest mööda mindud. Akl. Schulbach rääkis juba sellest, kuidas korterihindu niisugusel viisil on tõstetud. Mina ei taha siin kõiki neid väärnähtusi ja puudusi korrata. Kes linnas ringi liigub, sellele on need asjad küllalt selged ja tuttavad.

Eelkõneleja härra Temant nuttis siin kerenskiaegset seadust taga. See seadus on väga segane, segases wees on alati hea kalu püüda. Siis on uue seaduse kohta arwamist awaldanud akl. Parts ja puuduste peale näidanud, mis tingimata parandusi nõuawad rahwaerakonna seisukohalt. Ma ei taha neile wäidetele wastu waielda, sest sellelt teatud seisukohalt on need põhjendatud. Meie sotsiaaldemokraatlik tööliste partei jääme teisele seisukohale. Meid ei huwita mitte majaomanikkude taskuhuwid, waid meid huwitawad eraldi, esimeses joones nende inimeste huwid, kes üürikorterites elawad, ja kas need korterid terwishoiu nõuetele wastawad. Edasi wõiks weel, meie partei seisukohalt wälja minnes, siin paljudest puudustest kõneleda. Meie leiame, et uus üüriseadus peaks sisaldama määrusi, mis korteritega hangeldamisele piiri paneksid, peale selle peaks uus seadus wõimaldama üürnikkudele oma korterites parandusi ette wõtma, kui seda majaomanikud teha ei taha, ühtlasi peaks uute majade ehitamisele, ehituse ja majade ülespidamise kuludele ehitatawates majades üüri määrates, wõimalust loodama. Kahjuks aga ei wõimalda uus seadus seda kõike mitte, kuid asjaolusid arwesse wõttes, kui raskest seisukorras praegu meie korteriolud on, siis ei ole wõimalik selle üüriseaduse maksmapanemisega kauem wiiwitada, weel vähem seda komisjoni anda, nagu seda härra Temant tarwilikuks luges. Meie peame, nii puudulik kui see üüriseadus ka on, tema rutemini wastu wõtma, et raskest seisukorrast wälja pääseda. Hea külg selles uues seaduses on see, et ta wõimaldab üürnikule halba korterit ise omal kulul parandada; paranduskulud langewad peremehe kanda, nagu seda § 12. ette näeb. Kui hästi wõi halwasti see tegelikus elus läbiwiidaw on, kuid ometi on see niisugune abinõu, mille kaudu on wõimalik paljuid korterid elamiskõlblikkudeks muuta üürnikkude eneste poolt.

Ma tuletan meelde siin neid juhtumisi, kus Wene seaduse makswuse ajal majaomanik üürnikuga kokku leppides, wiimasele luba andis korterit puhastada, ja kus üürnik seda luba ka on tarwitanud. Aga kui üürnik remondi ära tegi, siis tuli majaomanik arwega ja ütles: „Olge head, teie korter on nüüd korras ja teil tuleb nüüd maksta nii ja nii palju üüri.“ Üürnik protesteeris selle wastu, mille peale majaomanik üürniku kohtu kätte andis. Keda asi huwitab, see mingi korterite lepituskotta ja rahukohtunikkude juurde, seal on sarnaseid akte. Üürnik on sunnitud sarnasel korral lõppude-lõpuks kõik maksma, mida nõutakse, sellepärast et praegumaks Wene üüriseadus üürnikka mitte ei kaitse. Wastu waielda ei saa, et korter korras on ja ruumide eest, mida üürnik ise on korda teinud, peab tema maksma üüri, mida nõutakse. Kui aga üürnik korterist tõrgub wälja minemast ja ei maksa nõutud üüri, siis wõetakse mitmesugused abinõud tarwitusele, millega üürniku elu wõimatuks tehakse. Tean juhtumist, kus üürnik sarnasesse seisukorda sattus: enne puhastamist maksis ta toa eest 20 marka, pärast seda, kui ta peremehe loaga toa puhastas ja 2—3 kuud elas, nõudis peremees sama korteri eest 30 marka. Peremehe nõudmise: mingi korterist wälja, kui ei taha maksta — jättis üürnik tähele panemata. Juhtus, et seal kõrwal olew korter wabaks sai, siis tarwitas peremees juhtumist, et sinna kõrwalolewasse korterisse inimesi wõttis, kes öösel oma äri ajawad ja sel kombel kõrwalolewa üürniku elu wõimatuks teewad. Praegusel silmapilgul ei tea ma, kuidas seal on, kuid usun, et seal sarnane muusika edasi kestab. See on ainult üks näide elust, wõimalus, millega üürniku elu kibedaks tehakse. Neid näiteid oleks palju, kuid kõiki siin üles lugeda oleks asjata. Ma ei taha eelkõnelejate wäidetele wastu waielda, tahtsin ainult nähtuste peale tähelpanu juhtida, mis sugugi lubatawad ei ole tegelikus elus ja mis üüriseadusest täiesti kõrwaldatud peawad saama. Kõiki niisuguseid puudusi, mis uues üüriseaduses olemas, on asjata üles lugema hakata. Osalt tegi seda akl. Schulbach. Tähenndas wõimaluse peale, et II lugemisel wõime parandusi teha ja suuremaid puudusi eelnõus tähenndada. Iga uus seaduseelnõu, mis maksma pannakse, ei ole puudusteta. Nii on ka see seadus küllalt puudulik, mis teisel lugemisel Asutaw Kogu parandama peab, kui

asja tõsiselt hinnata ja parandada tahetakse.

H. Martna (sd.): Paremiiwa esitaja rhs. Temant leidis jälle paraja juhuse selle üle kaebada, et waba algatust piiratakse ja kurtis, et kui see seaduseelnõu nõnda wastu wõetakse, siis Eesti wabariik pankrotile läheneb. Ma ei hakka selle üle pikemalt waidlema, sellest on küllalt räägitud. Tahtsin ainult lühidalt tähendada, et pahemtiib siin teist teed käib, seda teed, mida paremteib maaseaduse arutamisel ette nägi. Maaseaduse arutamise juures hüüdsite teie wahale: „Wõtke majad ka ära.“ Nüüd peaksite teie rahuldatud olema, sest teie arwates tehakse seda uue seadusega. Muidugi, maju veel ära wõtta ei taheta, tahetakse ainult majaperemeeste sissetulekuid natuke piirata, ja meie leiame, et sellepärast pankrotti karta tarwis pole. Ka pole pankrotti wastu wõitlemiseks, kui seda praegu karta oleks, mitte waba algatust tarwis, waid ka teistel aladel igasuguste hangeldajate sissetulekute piiramist. (Wahelhüüe: Majaperemehed on hangeldajad.)

Peale selle tahaksin veel näidata mõne puuduse peale, mis seaduseelnõus on. Seaduseelnõu § 4. on üür jagatud põhiüüriks ja lisäüüriks. Ja lisäüüri hulka on arwatud tasu weewärgist saadud wee eest, mis korterisse on juhitud. Sellest peab järeldama, et tasu selle wee eest, mis koridori on juhitud, mitte lisäüüri hulka ei loeta. (Wahelhüüe: Kas koridor korteri osa ei ole? — Naer. Juhataja kõlistab.) Koridor alati korteri osa ei ole. Kui näiteks on maja ja sellel koridor, mille mõlemil poolel näiteks neli tuba on, mis igaüks omaette wälja üüritud, siis on koridor seal ühine. Kui nüüd mina seal ühe toa, see on korteri olen üürinud, siis ei wõi keegi öelda, et koridor minu korter on. (Wahelhüüded: Siis on koridor osa teie korterist. Kas pääseb keegi korteri, ilma et ta koridori tarwitaks, kas Teie korstnast käite? — Selle loogika järele on ka hoowiwaraw korteri osa.) Niimoodi mina aru saada ei wõi. Igatahes oleks see niiwiisi, et suurte majade omanikkudele maksawad üürnikud wee eest, kuna väikeste majade omanikud seda ise peaksid maksma. Teiseks ei wõiks tasu weewärgist saadud wee eest sellepärast lisäüüri hulka arwata, et see praktiliselt raske läbi wiia oleks. Kui

meie näiteks § 7. waatame, siis leiame, kuidas lisäüüri wälja arwama peab, et wäljaarwamise aluseks seda üüri wõetakse, mis 19. juulil 1914. aastal makseti. Kuid meie teame, et 1914. aastal mingisugust jaotust lisa- ja põhiüüriks ei olnud ja kui nüüd lepituskoda lisäüüri wälja arwama peab, siis peaks ta igakord wälja rehkendama, kui palju teatud korter 1914. aastal wee eest maksis. Ma ei tea, kas see üldse wõimalik on. Igatahes oleks see lepituskojale väga raske. Need raskused kaoksiksid, kui weemaks põhiüüri hulka arwatakse. Minu ettepanek oleks, et wee eest saadud tasu mitte lisäüüri hulka ei käiks, waid põhiüüri hulka.

Edasi. Rhs. Temant leidis selle ühe hea külje olewat, kerenskiaegse seadusega wõrreldes, et käesolewal eelnõul karistusmäärused ära on jäetud. Minu arwates on see selle seaduseelnõu wiga. Siin on mitmesugused määrused olemas, mida muidu ei täideta, kui nende täitmatajätmise eest karistust määratud ei ole. Näiteks määrab § 20. tingimised ära, mis wõõrastemajade ja möbleeritud tubade wäljaüürimise juures täidetud peawad saama. Kui aga nendest tingimistest ülastumiste pärast karistust ei ole määratud, siis ei ole sellel paragrahwil mingisugust mõtet, sellepärast, et keegi seda nii täitma ei hakka.

Peale selle nimetatakse veel üht punkti, mis minu arwates käesolewat seadust kerenskiaegse seadusega wõrreldes halwemaks teeb. See on nimelt määrus temperatuuri kohta elutubades. Kerenskiaegses seaduses oli määrus olemas, mille põhjal linnawolikogudel õigus oli keskküttega majades temperatuuri alam-määra kindlaks teha, mille täitmatajätmisel majaperemest karistus ootas. Siin seda aga mitte ette nähtud ei ole. Siin on küll ette nähtud, et temperatuuri alam-määr niisugustes majades ja korterites kindlaks määrata, mis äriotstarbel wälja üüritakse. Ma leian tingimata tarwiliku olewat, et mõnel asutusel õigus oleks keskküttega majades temperatuuri alam-määra kindlaks määrata. Näiteks on minul niisuguseid juhtumisi teada, kus keskküttega majades majaomanik korraga teada annab, et ta mitte enam korterid kütta ei taha. Niisugusel korral on üürnik täbaras seisukorras, sest et ta terwet maja kütta ei saa, ahjusid aga majas ei ole ja majaomanikku sundida korterit kütma, selleks ei ole üürnikul mingisugust wõimalust. Nii jääb üürnikul ainu-

kene tee järele — korterist välja kolida. Sellega on keskküttega majaomanikkudele niisugune trump kätte antud, et nemad võiwad üürnikku sellega sundida korterist lahkuma, igasugustest määrustest mööda minnes, mis selle seaduse järele ainuüksi ülesütleamiseks tarwitada võib. See tuleks minu arwates ka parandada.

J. Reinthal (rhw.): See on juba üldine tõde, et elukallidus sõja jooksul kohutawalt on kaswanud. Seda korratakse meil iga päew, räägitakse sellest siin ja seal, ajakirjandus kõneleb sellest ja isegi meil siin, Asutawas Kogus, on seda mitmel korral alla kriipsutatud. Selle juures on loomulik, et iga seltskonnaklass katsub omamoodi oma sissetulekuid ja väljaminekuid kooskõlla seada ja sellest tulewad mitmesugused normeerimised ja juurdenõudmised. Erandiks ei wõi siin sugugi majaomanikud olla. Ka nemad kannatawad praeguse elukalliduse all, ja näiteid selleks ei ole tarwis sugugi kaugelt otsima minna. Need, kes tahawad wähegi tähele panna, kes mitte tõelolude eest silmi kinni ei pigista, teawad seda wäga hästi. Ajakirjanduses leiame ühtelugu näiteid selle üle. Weel eile lugesin lehest, et waat tõrwa maksab praegu 1000 marka. Kui töö juurde arwata, siis läheb katuse tõrwamine 1500 marka maksma. Wõtame weel näite: Tallinnas maksis enne sõda prügikoorma wäljawedamine 30 kop., nüüd maksab see aga 15 kunni 20 marka, ja keegi ei garanteeri, et see hind weel kõrgemaks ei tõuse. Seesama maksab mustuse wäljaweo kohta. Samasugune lugu on remondiga; epnemalt maksis keskmine tapeedirull — 20—30 kop., nüüd aga on see hind tõusnud 4 kunni 5 marga peale jne. Sellest kõigest nüüd lähemalt seletama hakata — on seesama, mis lahtistest udest sisse murda. Asutawa Kogu komisjonil, kus oli üüriseaduse eelnõu arutamisel, olid juba niisugused materjaalid käes, milles ära näidati, kuidas on majapidamise kulud kaswanud. Ära näidatud oli ka, et majaomanikud omaga enam välja ei tule, ja minul oli wõimalus kuulda, et isegi keegi komisjoni liikmetest seda ei salanud. Seega on fakt, et maja sissetulek ei kata sugugi neid kulusid, mis majapidamise juures ette tulewad, ja kui tahetakse wähegi kooskõlla seada sissetulekud ja väljaminekud, siis ei wõi sellest juttugi olla, et ainult 50% üüri kõrgendada, waid see

kõrgendus peaks vähemalt kolme-, neljakordne olema.

Üüri tõsta lubab praegune seaduseelnõu paberil küll 50%, kuid lubage tähendada, et kõrgendust tõepoolest mitte ei ole, waid see on 1914. a. wõrreldes ainult vähendamine. 1914. a. makseti üüri rublades, see oli seekord kullaga, see on kuldrubla maksmine; iga rubla on 100 kop. Praegu on meil maksuabinõuks ja rubla asetäitjaks Eesti mark, tema aluseks on wõetud Prantsuse frank — 37½ kop. See on ligemale kolm korda vähem kui Wene rubla, ja kui meie paneme sellele 50% juurde, siis saame alles 50—60 kop. Nii tuleb tegelikult see üür 1914. a. wõrreldes hoopis wäiksem välja, ja selle tagajärg on, nagu ju ennem tähendasin, et majaomanikud ei tule oma majadega välja, waid nad peawad juurde maksma, wõi teiste sõnadega: neid sunnitakse maju pidama oma kahjuks ja nende inimeste kasuks, kes nende majades üürnikud on.

Kui meie ühe wõi teise klassi huwisid Asutawas Kogus piirame, siis oleme seda kuidagi motiweerinud. Kui meie wõtame mõisad ära, siis toome ette, et mõisnikud on alati aastasadade jooksul meie rahwa wastu waenulikud olnud. Kui wõtame kirikute maad tasuta ära, siis ütleme seda, et kirikud ja kirikumõisad on ka rahwale kahjulikud. Nii peaks siis majaomanikkudel ka mingisugune patt olema, mille eest neid karistatakse. Kui nüüd süü on see, et nad on majad üles ehitanud wõi endale omandanud, siis peab tähendama, et see endises ühiskondlikus korras ei wõinud ju teisiti olla, sest kuskil pidid linnaelanikud korterit saama. Kui kogukond ega riik ei ole nende elukorterite eest muretsenud, siis pidid seda tegema enese algatusel eraisikud. Ja paljud katsusid õnne selle ettewõttega. Majaomanikud kui juhtiwad jõud linnades, peawad kõrwale astuma ajaloo mängus, kuid ei wõi sálata, et neil on ka oma teened linnade hea käekäigu korraldamisel. See korraldus, mis linnades praegu olemas, näiteks kõnniteed, walgustus, kanalisatsioon, weewärk jne. — nii hea kuri, kui see ka kõik on, seda on ometi majaomanikud teinud. Uued mehed ei ole linnades senni peale wõlgade weel midagi ära teinud.

Nüüd wast ehk öeldakse seda, et praegu on kitsik aeg, rahwas rahutu ja sellepärast wõtame, kust wõtta weel on. Aga lubage ometi küsida: kellele meie

wõtame siis? Kas siis häda tõesti on nii suur, et üks klass peab teisele ohwrit tooma? Ajalehest lugesime hiljuti, et meil on Tallinnas kõigest 1850 töötatöölist, tähendab, tööpuudus ei olegi nii suur. Ühe suure linna kohta 1850 töötatöölist ei ole wist kohutaw arw. See arw on meil alati olnud; on ju ka niisuguseid inimesi, kes on elukutselised töötatöölistes. Meil räägitakse hangeldajatest, kes suuri summasid tasku ajawad, aga need on ka üürilised. Üürnikkude seas on etewõtjaid, nagu näiteks woorimehed, kes oma töö eest rohkem tasu saawad jne. On palju üürilisi, kelle palgad on eluülespidamise miinimumi järele normeeritud. Miks hakkab siis riik üksikule elanikkudeklassile teiste kulul head tegema? Enne sõda oli nii, et Tallinna harilik üüriline maksis $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$ oma kuu sissetulekust korteriüüriks, nüüd oleme nii kaugele jõudnud, et ta kõigest pool päewapalka üürirahaks maksab. Kõrgendatud üür ei wõiks kellelegi koormaks olla.

Kui öeldakse, et majaomanikkudel on suured warandused, ja et nende käest wõib midagi wõtta, siis saaksin ma aru, kui neilt riigi heaks midagi wõetakse, aga mitte see ei ole õiglane, et teine seltskonnaklass, kes mõnikord rikkamgi wõib olla kui majaomanikud, eesõigustatud saab.

Siin öeldi, et see seadus läheb läbi, ja mina ei kahtle ka selle juures, et ta läbi läheb. Kuid seaduse andmise juures on ka waja ette näha need tagajärjed, mis selle seaduse andmine enesega ühes toob. Oleks majaomandus ettewõtte, mis palju waewa ja kulu ei nõua, siis oleks wast lugu teine. Asi on aga see, et majaehitamine ja omandamine kapitaali nõuab, ja senni ei ole nähtud, et keegi oma kapitaali sinna paneks, kus ta protsente ei kanna. Kui meie nüüd seaduse loome, mis maja sisse pandud kapitaali protsentide saamist ei wõimalda, siis kaotaks muidugi igaüks huwi majade ehitamise ja korrashoidmise kohta. Meie teame, mis praegusel ajal majaparendamine maksab: juba ühe wäikese katuse tõrwapamine läheb 1500—2000 marka maksma. Selle juures on meil 60—70 protsenti niisuguseid maju, mille sissetulek aastas üle 1000 marga ei ulata. Muidugi on wõimatu niisuguse olukorra juures maja parandada; remont jäetakse tegemata, katus hakkab läbi jooksuma, ja siis tulewad niisugused juhtumised ette, nagu läinud talwel, kus keegi Tartu mees kasulikumaks

arwas maja tulepuudeks ära müüa ja majaplatsi juurewiljaaiaks ümber teha, sest et kapsad ja kaalikad juba rohkem sisse toowad, kui maja üür.

Kui majad lagunewad, siis pole see majaomanikkude eneste asi üks. Lugu on nii, et selle all terve seltskond kannatab. Majades on suurel hulgal rahwa raha, sest et nende peale krediitühisustest ja laenu- ja hoiuühisustest laenusid on tehtud. Lastakse majad ära laguneda, siis kannatawad selle all ka laialisemad rahwakihid kahju, kelle kapitaalid on laenudena majadesse paigutatud.

Rlts. Ernesaks tõi näiteid selle üle, kuidas majaomanikud korterite üüre põhjendamata tõstawad. Muidugi ei ole kõik majaomanikud inglid, aga seda ei ole üürnikud ka mitte, ja sellepärast ei peaks seadus ka mitte ükski majaomanikkude wastu sihitud olema.

Fakt on see, et Tallinn waremalt eneses sadawiiskümmend tuhat elanikku ära mahutas, nüüd aga enam sajatuhande mahutamise hõlma ei saada. Palju maju on maha põlenud, palju on wananenud, aga uute ehitamise ja wanade parandamise peale ei mõtle keegi, sest et kulud ennast ära ei tasu. Tühje korterid leidub weel, näiteks on paljud endised poeruumid tühjaks jäänud, mida nüüd korteriteks ümber wõiks teha, kui see ennast aga ära tasuks, aga seda ei tehta. Sellest näeme, et korterikriis linnades aina kaswab.

Meie leiame lehtedes, et ka väljamaal, näiteks Soomes, korterikriis niisama äärmiselt terawaks on läinud, ja et riik ning omawalitsused lootusetu abinõusid otsiwad selle kriisi lahendamiseks. Wõib ju arwata, et meilgi seda küsimust riiklikult ja omawalitsuste kaudu lahendada ei suudeta.

Ma ei waidle mitte selle wastu, et erakorralisel ajal tuleks üürisid normeerida, aga seda peab ometi tehtama majandusliku elu tingimisi tähele pannes, aga mitte nõnda, et majapidamine wõimatuks saab ja üksik seltskonnakiht, kelle abita ometi läbi ei saada, ära häwitatakse.

Härä Martna oli wäga järjekindel, kui ta siin tulewasest majade ülewõtmisest kõneles. See ülewõtmine peaks järgnema tingimata, kui praegune seadus läbi läheb. Aga mis siis sellele järgneb, selleks peaks olema Wenemaa meile küllalt näiteid andnud.

K. Parts (rhw.): Kahjuks ei peatanud keegi teiste erakondade kõnelejatest majade sissetulekute ja väljaminekute wahekorra juures. Õigusepärast oleks komisjoni aruandja seda tegema pidanud, et põhjendada eelnõus wastuwõetuid üüri norme. Aga nüüd tuleb see rahwaerakonna poolt. Rahwaerakond ei asu mitte sellele seisukohale, millele asus maaliidu esitaja, et majaomanikkudele tuleb täielik wabadus anda wõtta üüri nõnda palju, nagu nad ise tahawad. Kui harilikudel aegadel waba ettewõtmine ja wõistlus wõimalik on, siis ei ole see mitte praegusel erakorralisel ajal wõimalik. Praegu ei wõi seisukorda mitte normaalseks pidada ja meie ei näe seda mitte ükski meie juures, et tarbeainete hindu ja tarbeainete saamist, seal hulgas ka korterite saamist, kindlate hindadega normeerima on hakatud, seda on igal pool tehtud; — tarbeainetele on kindlad hinnad määratud. Ja ma pean seda seisukohta ka meie oludes tarwilikuks ja teda tuleb kaitsta ja soowida, et tarbeainete plaanikindel warustamine kindlate hindadega palju suuremal määral, kui ta senni meil on sündinud. läbi peaks wiidama; normeermise alla peaksid käima mitte ainult laialdaselt üldse kõik tarwitudused, nagu warustus, riiete, saabaste, ehitusmaterjaali poolest jne. jne. Kui rahwaerakonna rühm seda seaduseelnõu tarwilikuks peab ja seda terwitab, siis sellelt seisukohalt wälja minnes, et erakordsetel aegadel peab erakordsed abinõud tarwitusele wõetama. Sellest ei olene veel mitte, et ma seda seaduseelnõu just nii, nagu ta ette kantud, heaks kiidaksin. Ümberpöördukt: kui siin tõesti need normid, mis üürimaksu aluseks on wõetud, maksuma peawad jääma, siis pean tähendama, ei wasta see seaduseelnõu mitte tõsiste asjaoludele ja õiglusele ja siis ei ole tema meile mitte wastuwõetaw.

Ma luban enesele siin veel pikemalt peatada selle küsimuse juures, missugused peaksid majaomanikkude sissetulekud olema, et nende väljaminekud kuidagi kaetud oleksid. Enne andis maja harilikult oma wäärtusest aastas 8—10% brutto sissetulekut, kiwimajade juures oli protsent vähem, puumajade juures rohkem. See oli maja üldine ehk brutto sissetulek. Seal juures wõis rehkendada majasse pandud kapitaali protsentideks, saja pealt 6% arwates; maja brutto sissetuleku summast 60% läks kapitaali prot-

sentide tasuks. Teine jagu — 40% igaaastasest brutto sissetulekust wõi üürist läks maja korraspidamise kulude, majamaksude ja amortisatsiooni katmiseks. Edasi läks umbes 12% maja aasta-sissetulekust, wõi 1,2% maja üldisest wäärtusest majamaksude peale; nimelt wõeti linnamaksudeks umbes 10%, ja kroonumaksudeks umbes 6—8% aasta-sissetulekust, kokku 16—18% aasta-sissetulekust, wõi 1,8% maja wäärtusest. Aga et harilikult olid sissetulekud linnades kui puhas sissetulek ja brutto sissetulekute ligi kolmas osa madalamad, siis wõiks öelda, et majamaksud tegid üldisest wäärtusest 1,2% wälja, wõi aastasest brutto sissetulekust 12%; edasi läks 4—5% maja aastasest sissetulekust wõi kunni ½% maja wäärtusest tulekinnituse kuluks. Teiste kulude katmise peale, see on maja sisemise kui ka wälimise parandamise ja korrashoidmise peale: nagu katus, ahjud, korstnad, seinad, põrand, wärawad, aidad jne., edasi mustuse wäljaweo ja majahoidja palgaks kulus ligikaudu 20% aasta-sissetulekust ära. Väljaminekud oma üksikutes osades ei ole mitte ühe wõrra tõusnud. Nagu ma enne tähendasin, on teada, et ligi 60% aasta-sissetulekust wõi üürist maja sisse pandud kapitaali protsendiks läheb. Uus kapitaal ei ole mitte juurde pandud ajajooksul, sellepärast pole ka nüüd põhjust praegusel ajal kõrgemat protsenti arwata, ehk olgu siis ainult nii palju, et okkupatsiooniaegse seaduse järele liikumata waranduste peale kindlustatud wõlgade suhtes rubla 1½ margaks ümber rehkendatakse, seega siis 100-rublalise wõla pealt 6% juures 9 marka protsenti tuleb maksta. Kui arwesse wõtta, et majade peal suured wõlad lasuwad, wõiks öelda, et majad umbes ¾ wäärtuses wõlgade all on, iseäranis linnaäärseid uuemad majad, mis linnade kaswamise tagajärjel on ehitatud. Juba wõlgade pärast ei saa majades peituwate kapitaalide protsenti arwesse wõtmata jätta. Edasi — majamaksud on tõusnud umbes 2½—3 korda. Nimelt wõetakse linnamaksusid endine rubla arwatakse 1½ marga ette, nii et endise ühe rubla asemel wõidakse kolm marka aastas linnamaksu wõtta. Riigimaks on umbes kahekordseks tõusnud. Tulekinnitusmaks on läbisegi kolmekordselt tõusnud, sest rahakursi langemise põhjal on hakatud kõrgemas summas kinnitama. Mis aga lõpuks jookswatesse korraspidamise, pa-

randamise ja puhastamise väljaminekutesse puutub, mis ma siin enne nimetasin, siis on need 20 korda või veel rohkem kordselt tõusnud. Siin nimetas eelkõneleja, kuidas waat tõrwa Tallinnas nüüdsel ajal juba 1000 rubla ümber maksab. Tartus maksis waremalt waat tõrwa umbes 10 rubla, tänawu maksab ta 700 marka. Niisama on mitmekümne wõrra kõik muu materjaal kallimaks läinud, nagu wärwid, lauad, tapeetid, palgad töölistele ja meistritele, midagi ei ole seal olemas, mis mitte vähemalt 20% wõrra markades tõusnud ei ole. Just need maja korraspidamise väljaminekud ja kulud teewad meie majaperemeeste seisukorra praegu õieti raskeks. Kui nüüd oletada, et need kulud on 20-kordseks tõusnud ja nad endise aja sissetulekust 15—20% välja tegid, siis tähendab, et nad nüüd 300—400% endise aja sissetulekust välja teewad. Tähendab, et neid katta, peaks üüri markades vähemalt kolm korda nii palju wõtta wõima, kui neid enne rublades wõeti. Need kulud peaksid majajürist igatahes kaetama. Kui nüüd üüriseaduse komisjonil wast teised andmed olemas, siis parandatagu mind selle poolest, kuid niiwõrd, kui mina asja tunnen, ei ole lugu mitte teisiti. — Ka teiselt poolt ei ole õigus, et peaks majaperemeestele wabadus antama sel raskel ajal üüri wõtta niiviisi, nagu nad seda ise heaks arwawad, nagu härra Temant seletas.

J. Uluots (maal.): Austatud rahwa-saadikud! Ühiskonnas on olnud kibedusi, on praegu olemas ja saab wist ka edaspidi olema. Kui aga kuulasime tähelepälikult kõnesid, mis täna siin peetud, siis peaks küll tahes või tahtmata arwama, et meie aeg Eesti wabariigis on iseäranis kibe, täis halbtusi ja rahulolematust.

Iseenesest mõista, et sarnases hingelulises seisukorras tarwidus ühiskondlikkude uuenduste järele kaswab. Neid ühiskondlikka uuendusi paneme meie nüüd, nagu teada, toime maa kallal, mis väljaspool linnade piire. Aga ka ühiselulistel asjadel on oma kindel loogika. Järelikult ei saanud puutumata jääda ka linna elu. See linna elu kohta käiw ühiskondlik uuendus esineb meile nüüd käesolewa seaduseelnõu näol väga tagasihoidliku ja alandliku pealkirja all: „Üürimaksu seadus“. Sisuliselt on aga see üürimaksu seadus suure ühiskondliku tähtsusega.

Iga ühiskondlik uuendus on sellepolest tähtis, missugust osa, ala ta riiwab, missuguste ainete kohta ta maksew on, ja sellepärast on ka praeguse seaduseelnõu juures kõigepealt tarwis tähele panna, mille ja kelle kohta ta õieti oma makswust tahab näidata. Selles mõttes on eeskujulik ja otsustandew § 1. Mina ei hakka seda paragrahwi üksikasjaliselt ette kandma. Teie teate väga hästi, et kõigepealt käib see seadus elukorterite kohta, siis ka kaupluste kohta, kus peremees ise oma perekonnaga asub. Waatate aga järele niisugused korterid, mille eest 1914. aastal wõrdlemisi kõigekõrgemad hinnad on maksetud, siis näete ise, et jääwad välja selle seaduse alt kõigesuuremad ja hiilgawamad ruumid ja sisseseaded. Vähemate majade ja vähemate korterite kohta pannakse maksma kitsendused, suuremad majad ja kõigesuuremad kapitalistid saawad wabalt oma teguwõimu awaldada, olgu see hangedamise või mingi muu nime all. Jääwad sellest seadusest puutumata nimelt kõik kaupluste ja äride alla antud ruumid. Teie aga teate, et kõigesuuremal määdul on ärielu edenenud linnade keskpaikades. Selles mõttes ei käi õieti see seadus linna keskpaikade kohta.

See on huwitaw nähtus; selsamal ajal, kui üldine wool terwes ilmas näib sellepoole minewat, et linnasid laiendada, et püüda aialinnasid ehitada, selsamal ajal tahetakse meil selle poole tüürida, et linnade keskpaikades tõuseksid mitmekordsed majad ja hiiglaehitused ja seda nimelt selle tõttu, et sarnastel kohtadel on jäetud inimestele veel waba algatus. Nõnda siis, üks osa linna piirides olewatest majadest ei saa käesolewa seadusega riiwatud. Elukorterid, mis linna läheduses, kuid linna piiridest väljas, või sarnased korterid, mis linna läheduses ei ole, kui alewikkude või teiste tihedamate inimeste kooselamiste punktidenä esinewad, ei käi ka otsekohe selle seaduse alla. Kuid praeguse seaduseelnõu järele antakse wõimalus seda seadust ka wiimati tähendatud kohtade peale laiendada administratiivsel teel, nimelt kohtuminiistri sellekohase määruse järele. Ma ei taha midagi rääkida praeguse kohtuminiistri tegewuse wastu, mina koguni hindan praeguse kohtuminiistri tegewust väga. Kuid ühte asja ei saa ometi tähele panemata jätta. Siin antakse administratiivsele wõimutsemisele teataw mänguruum, teataw meelevald. Minu arwates

oleks õigus poliitiliste nõuete kohaselt siiski ära tähendada need olulised tingimised, mille põhjal ja mille najal kohtuminister oma võimu võiks tarvitada. See on teine tähelepanemisväärne punkt käesoleva seaduse makswuspiiride kohta.

Kui arwesse wõtta need kaks asjaolu, esiteks, et iseäranis suuremad korterid sellest seadusest riivamata jääwad, teiseks, et linnadest väljaspool maksab see seadus ainult siis, kui teataw administratiivne akt on toime pandud, siis selgub selle seaduse alla käiwate majade — õiguse objektide — arw ja määr iseenesest. Need on kõigi meie linnade majad ja ruumid, mis mitte ainult kaupluste wõi tööstuslike ettevõtete all ei ole.

Nende objektide kohta oleks seega see ühiskondlik uuendus mõeldaw, mida praegu tahetakse läbi wiia. Praegused majad on ehitatud eraomanduse õiguse põhjal. Muidugi, ajad muutuwad, ja praegu elame iseäranis muutlikus ajajärgus, eraomanduse põhimõte on ka kõigutatud ja sellepärast ei ole iseäranis imeks panna, et praegusel korral see põhimõte on kõrwale jäetud. Ma ei saa sellest seadusest ka hästi arugi, kui eeldada, et eraomandus weel makswusel oleks; selle wastu just siis saab sellest seadusest aru, kui arwata, et eraomandust kui sarnast enam olemas ei ole. Sellest seisukohast välja minnes awaneb meile kõigepealt järgmine nähtus: mitte majaomanik ei ole määraja, kes tema majas peab elama, ja mitte tema ei määra ära, kui suurt hinda tema oma üürnikkude käest saab. Selle jaoks on olemas mingisugune teine asutus, mingisugune lepituskoda, kes seda määrab. See on esimene ja suurem uuendus, mida aru saame eraomanduse põhimõtte kõrwalajätmise seisukohast. Selle juures on see määratud üürihind nõnda wõrd odaw, et ta alam on wõrreldes nende hindadega, mis praegu majade ja korterite eest maksetakse. Seda asjaolu on täna nõnda mitmel korral kinnitatud, et selle juures pikemalt peatada ei maksa. Mina aga tahaksin tähendada, et mitte ainult üürihindu ei alandata, waid neid wõib peremehe tahtmise wastu koguni ära wõtta. Käesolewas seaduseelnõus § 13. on öeldud, et üürnikud wõiwad sisse seada weewärgi, wõi elektri- wõi gaasiwalgustuse. On nad seda teinud, siis on neil õigus sellekohaselt tehtud wäljaminekuid üürirahast maha arwata. Kui on wäljaminekud suured, siis wõib sarnane seisukord tulla, kus mitte ainult midagi

maha arwata ei ole, waid üürirahast tuleb puudus wäljaminekute katmiseks. Seda asjaolu peab praegusel juhtumisel silmas pidama. Majaperemees wõib täiesti ilma üürita jääda, ta wõib nulli suuruse üüriraha saada ja sedagi weel miinusega.

Siis edasi, majaomanik ei ole enam peremees selle üle, kas majas wõi korteris remonte teha wõi mitte. Wõib olla, et see praegusest ja üldisest ühiskondlikust seisukohast tarwilik on, et majaomaniku õigus selles suhtes saaks piiratud, kuid ma loen oma kohuseks siiski konstateerida fakti, et üürnikud wõiwad oma heaksarwamise järele sellekohaseid remonte teha ja remontide eest wäljaantud summa üürirahast maha arwata. See on jällegi majaomaniku õiguste kärpimine. Kolmas iseäraldus, mis seda seadust iseloomustab, on see, et üürnikud wõiwad ilma majaomaniku tahtmiseta majale sellekohase sisseseade luua, ja majaomanik peab sellega rahul olema. Ta ei saa mingisugust abinõu selle wastu tarwitusele wõtta. Need on siis need õigused, mis majaomanikkudelt wõetakse ja üürnikkudele antakse.

Majaomaniku õigusi, nagu näete wähendatakse, kuid selle juures ei wähendata mitte tema kohustusi, waid kohustus pannakse juurde. Ma rääkisin juba remondist ja teistest sellekohastest parandustest. Majaomanikud on kohustatud neid tegema.

Kuid praegusel ajal ei ole majade wäljaminekud mitte vähemad kui sissetulekud, waid ümberpöörduvad. Et mitte tühisõnaline olla, tahaksin tuua mõnesugused näited. Wõtame kõigepealt need talitused, mis maja korraspidamiseks tarwilikud on. Siin on kõigepealt kojamehe tasu. Mina wõtan keskmise linnamaja ja arwan, et see enam wõi vähem kõigi majade kohta maksew on. Enne sõda sai kojamees korteri, mis 6 rubla kuus maksis, seega aastas 72 rubla, siis weel 3 sülda puid, iga süld 7 rubla, seega aastas 21 rubla eest. Kokku siis 93 rubla aastas. Rehkendame nüüd wälja praeguse kojamehe palga. Korteri hind, nagu selles seaduseelnõus selgub, wõib kõrgendatud saada 50% wõrra. Korteri hind tuleks 9 marka, seega aastas 108 marka, 3 sülda puid, arwame keskelt läbi 340 marka süld, teeb kokku aastas 1020 marka; siis rehkendame weel rahapalga õige odawalt, ainult 30 marka kuus, siis aastapalk — 360 marka. Seega oleks kojamehe praegune aastapalk kokku 1488 marka.

Enne sõda olid need kulud, mis peremees kojamehele pidi maksma — 93 rubla, nüüd aga 1488 marka. Teie wast olete nõnda head ja sõrdlete, kas on see wäljaminek ainult 100 või 150% wõrra kaswanud? Teie näete, et ta on kaswanud palju ja mitukümmend korda suuremal mõõdul kui üürihinnad. Nüüd wõtame prügi wäljawedamise. Prügi wäljawedamisel makseti enne sõda ühe koorma prügi eest 30 kopikat, nüüd aga tahetakse sellesama töö eest 30 marka. Liiw, mida majaomanik on kohustatud riputama tro-tuaaridele, maksis enne sõda 60—70 kopikat koorem, nüüd aga 50—55 marka. Teie näete siis, et ei ole midagi rääkida 50 või 150% wõrra kõrgendamise, nagu üürihindadega on kawatsus, waid hoopis suurematest tõusmistest.

Siis edasi, majaomanik on kohustatud, kui ta oma maja ära laguneda lasta ei taha, teatawat wälis remonti tegema, aga ka seal on teatawad wäljaminekute kõrgendused. Tõrw, mis katuste remonteerimise juures tingimata tarwilik on, maksis enne sõda 70 kopikat puud, nüüd aga tahetakse 120 marka. Ütleme, et keskmise maja katuse tõrwamiseks on tarwis 20 puuda tõrwa, see oleks enne sõda 14 rubla maksma läinud, praegu aga läheb ta 2400 marka. Wahe on, nagu näete, väga silmatorkaw. Edasi, töömees kes katust tõrwab, sai enne sõda 150 kopikat päewas, praegu aga tahab ta 45 marka päewas. Teie näete, et wäljaminekute kõrgenemine on väga tähelepanemiswäärt. Edasi, lubi, puud, naelad, kõik need on samal mõõdul hinna poolest kallimaks läinud kui eelpooltähendatud ained. Ma tahaksin tähelepanu juhtida iseäranis naelte peale. Ühe- kunni kahetollised naelad maksid enne sõda 3 rubla puud, nüüd aga tahetakse sellesama puuda eest 300 marka. Niisugused on wäljaminekud wälis remonteerimise suhtes. Kui wõtta nüüd sisemised remondid, mida uue seaduse järele majaperemehed on sunnitud tegema, siis õieti wäljaminekud sisemiste remonteerimise suhtes on sama wõrra kõrgenenud, kui wälis remonteerimise juureski. Tapeedirull maksis enne sõda 12 kopikat, nüüd aga tahetakse sellesama rulli eest 5 marka. Kartulijahu maksis enne sõda 5—6 kopikat nael, nüüd aga 6—6½ marka. Liim maksis enne sõda 15 kopikat nael, nüüd aga 15 marka jne. jne.

Teie näete, et siin kõrgenemisest jutt on, ja ikka mitukümmend korda rohkem,

kui seda praeguses seaduseelnõus üüri-maksu kõrgendamises on märgata. Ilma tähele panemata ei wõi jätta ka maksusid. Näiteks maksis enne sõda majaomanik, — ma pean praegu üht teatawat Tallinna maja silmas, — weel 1916. a. linnamaksu 56 rubla, praegu aga nõutakse tema käest 291 marka 72 penni; riigi liikumata waranduste maks oli 1914. a. esimesel poolel 26 rubla 50 kopikat, praegu aga käesolewa aasta esimesel poolel 71 marka 30 penni. Need on kõik need wäljaminekud, mida peremees otsekohe peab rahas wälja andma. Teie näete, et majaperemees sugugi üüriraha ei saa oma wäljaminekutega wõrrelda. Ma tahaksin teada, kust kohalt peremees raha peab wõtma. Majaperemehel ometi rahasaamist kõrwalisel, erateel ei ole, nagu Eesti wabariigil; wiimane wõib raha ise teha, aga peremees seda ei tohi. Siis on tähtis ka peremehe enese palk. Teie nägite, et need töömehed, kes majaparandamisel selles wõi teises suhtes tegewad on, oma palga kõrgendamist nõuawad. Kui meie aga nüüd ette kujutame neid wäikseid majaomanikke, kellest meie linna agulid kubisewad, siis teame, et need kihid oma enese tööga maja remonteerimist ja ülewälwet toimetawad. Kui kõik elu kallimaks on läinud, peab loomulikult ka see peremees, kes oma tööst on sunnitud elama, sama palgakõrgendust saama, mis teised, seda aga tahate teie tema käest ära wõtta ja koguni täielikult.

Mina ei taha enam pikemalt selle seaduseelnõu sisu juures wiibida, ühte tahan aga toonitada: majaperemehi panete teie selle seadusega sõrdlemata raskesse seisukorda. Mina ei taha neid praegusel juhtumisel kaitsma hakata, waid astun samale seisukohale, millest ma kõne algul wälja läksin.

Ma rääkisin algul, et praegusel ajal on palju kibedust, palju rahulolematust, palju nurinat, ja ma tahaksin nüüd teada, kellel praegusest käesolewast seaduseelnõust kasu on, kui ta seadusliku jõu omandab. Teie nägite, et majaperemehed kuidagiwiisi need kasusaajad ei wõi olla, iseäranis kui wõtame nende seast niisugused wäikesed, nagu meil neid olemas waksali taga ja teistes wäikeses linnades igalpool küllalt on. Meie teame, et sarnased peremehed on ise ajajooksul suure waewa ja tööga need majad ehitanud, suuremalt osalt ka laenudega. Nüüd need majad majaomanikku ülewale ei pea, waid peab weel juurde maksma. Kui

aga majaperemees läheb kuskile teenistust otsima, siis öeldakse talle sagedasti: „Sul on maja, sul pole teenistust waja ja teistel on teenistuse saamiseks eesõigus.“ Nõnda siis, majaperemehe seisukord on selle seaduseelnõu järele ütle mata wilets ja täbar.

Aga wõib olla, on see seadus kasulik üürnikkudele? Ma arwan, et nendele, kellel praegu korterid käes, on ta teatawas mõttes kasulik. Kuid meie peame selle peale vaatama, et praegusel ajal inimeste liikumine ühest linnast teise, maalt linna ja ümberpöördu t, wäga elaw on ja sarnasel korral tekib üürnikkudel tarwidus elukorterid leida. Elukorteri leidmist aga käesolew seaduseelnõu ei hõlbusta. Siin on räägitud, et tarwis oleks ära keelata korteritega hangeldamist, aga selle seaduseelnõu abil hangeldamist ka ära keelata ei saa.

Kui praegusel ajal juba korteritega hangeldamisega inimesed ülespidamist leiawad, ja nimelt, korterid otsides ja neid siis kõrge hinna eest teistele edasi andes, siis nähtawasti läheb see hangeldamine tulewikus weel suuremaks ja korterite leidmine weel raskemaks. Selles suhtes üürnikkudele sellest seadusest kasu ei näi olevat. Ma arwan koguni, et üürnikud, kellel praegu korterid käes, ka sellest seadusest kasu ei saa. Majaomanikud oma majadest, nagu nägime, sisetulekuid ei saa, miskit remonti nad oma majades selle tõttu ka ette ei wõta ja ei saagi wõtta. Selle all, arwan mina, kannatawad aga kõigepealt üürnikud.

Majaperemees wõib ju oma korteris mingisuguseid parandusi weel teha, aga kellel ta paranduse tegemata jätab, on just üürnik. Ligemisearmastusel on ju piirid, iseäranis kui ta sunduslik on. Need sunduslikud määrused, mis maksma tahetakse panna, on iseenesest wäga ilusad, aga nad ei ole elulised.

Keegi eelkõnelejatest, wist härra Schulbach wõi härra Ernesaks, ütles, et nendest määrustest hakatakse üle minema. Ja ma kardan, et elu nendest ka üle läheb. Ainuke pääsetee oleks uute majade juurdeehitamine. Muidugi wõidakse arwata, et majade kwantum linnas täis on, minu arwates ei ole see arw aga weel mitte täis kaswanud. Weel ei ole see aeg käes, kus Ülemiste järwest mees tuleb ja küsib, kas linn juba walmis on, ja siis öeldakse, et walmis. Mina arwan, et siiski weel tarwis on maju palju juurde ehitada ja wanu parandada. Wõi arwate,

et aeg on tulnud linna ära uputada ja häwitada? Mina aga arwan, kui keegi käesolewa seaduse makswusel weel maja ehitama hakkab, siis ehitab ta maja Wiru uulitsale suure magasin i ruumidega, paneb sinna sisse niisuguseid mehi, kes talle jõuawad nõndasugust hinda maksta, millega wäikene inimene kuhugi ei jõua. Ainult suurtel hangeldajatel, wõib olla koguni wõõramaalastel, saab seega Eestis elu hea olema, aga mitte meie Eesti üürnikkudel oma kogusummas. Nõnda siis, mina ei tea ja ei kujuta ette, missugune rahwakiht sellest seadusest weel kasu wõiks saada. Wõib olla riigi üldine kasu kõrgeneb, kui meie selle seaduse wastu wõtame? Kui meie kawatseme tulewikus transiidimaaks saada, kui meie riigis peab tööstus ja kaubandus edenema, siis iseenesest mõistetaw, peawad inimesed olema, kes seda edendawad, ja eluase med, kus nad elawad. Aga kust need eluase med tulewad, kui keegi neid ei ehit a. Erasikud neid teha ei tohi ja ei taha. Jääwad järele weel omawalitsuslikud asutused wõi riik. Omawalitsuste ehitustöödest meil senni weel midagi teada ei ole. Mis riik on senni ehitusalal teinud, sellest meil ka head muljet ei ole. Nagu mäletate, lubati siinsamas hoowipeal 15. septembriks uus saal üles ehitada, kus Asutaw Kogu wõiks korralikult ja hästi oma koosolekuid pidada. Praegu on 15. september õige lähedal, aga mina ei tea, kas wana maja on korralikult mahagi lõhutud, uue maja ehitusest pole weel juttugi. Nõnda siis, riigi poolt majade ehitamine ka hästi ei edene, kui mitte rohkem öelda. Mul ei ole teada, wõib olla, tulewad pärast paremad inseneerid, aga mingisuguseid andmeid selleks ei ole, et meil sarnaseid ole mas oleks.

Siin awaneb meie riigi üldise seisukorra kohta seega wäga kurb tulewiku pilt. Tarwis oleks siin seda ja teist teha; seda ja teist wõiks ka teha, aga mis puudub — on majad. Ma kardan wist saawad tulewikus wäljamaalased meie juurest ära põgenema, nähes, et meil siin külmal maal nõnda suured beduiinlaste kalduwused on telkides elamiseks — meie ei ehit a ju maju. (Ü l d i n e n a e r.)

Austatud koosolijad! Seisukord ei ole weel sellepärast nõnda halb, et inimesed ilma peawarjuta jääwad, waid on olemas weel palju suuremad ja sügawamad põhjused. Meie oleme praegu noore ja algawa riigi kallal ametis. Meie teame, et iga inimese poolehoidmine on selles mõt-

tes tähtis. Meie teame hiljutiste sündmuste puhul, et üks osa meie kaaskodanikkudest waatab wõõriti meie riigi ehitamise peale. Sellekohased talitused on meie auwäärt riigiwalitsus nüüd toime pannud ja neid inimesi riigi piiridest välja saatnud. Nüüd aga tekib küsimus, kas meie sarnase meeleoluga inimesi juurde teeme wõi wähenname. Ma arwan, et majaomanikud halwad inimesed ei ole, et neil kuritahtlikud mõtted täiesti puuduvad. Aga kui inimese käest midagi ära wõetakse, mis tema oma, siis tahes wõi tahtmata tekib temas pahameel. See on juba looduse tunne, mille wastu ei saa waielda. Keda lüüakse, see hakkab lööma. Ei wõi arwata, et majaomanikud oleksid ewangelistid, kes teistwiisi talitaksid. Siis edasi, teie nägite, et inimesed-üürnikud wõiwad kergesti wihma, külma ja muude looduswägede mõjude alla sattuda selle tõttu, et puudub sellekohane kultuuriline kaitse majade näol. Ma arwan, et see jällegi mitte hästi ei mõju meie riigikodanikkude peale. Ma räägin seda wäga tõe pärast. Riik seisab ikka ja alati ainult sel põhjal alal, kui tema kodanikud temale poolehoidu awaldawad. Kui aga siin tehakse äpardawaid samme, siis on isenesest mõista, et see wäga halwasti üldise poolehoidu peale wõib mõjuda. Mina hoiatan teid selle eest. See seisukord wõib seda halwemaks muutuda, kui arwesse wõtame teisi seadusi, mis välja on kaswanud samast õhkkonnast nagu praegune seadus ja millel samad puudused. Mitte sellepärast ei ütle mina seda, et mina selie seaduse wastane olen, waid sellepärast, et sarnastel pisikestel seadustel oma suur tähtsus on. Suured sündmused seisawad kõik lõppude-lõpuks ju pisikestest osadest koos. Kui teie selle seaduse wastu wõtate, siis pidage meeles, et see pisikene seadus on ka üks lüli sellest suurest sündmuste ketist, mida meie iga-päew taome. Mina soowiksin seda, et see oleks meile ketiks, mis meid laseks elada wabana, aga mitte sarnane kett, mis meid purustab, orjastab ja häwitab.

M. Martna (sd.): Austatud Asutawa Kogu liikmed. Mina pean tunnistama, et mina parempoolsete parteide kõnesid kuuldes arwama pidin, kas nad tõesti mitte beduiinlaste poolt ei ole tulnud, keda üks nende kõneleja nimetas. Ma tulin teinepoolt — Öhtu-Euroopast, ja pean ütlema, et seal niisugune seadus mitte seesugust wastuseismist välja ei

kutsu. (Hüütakse wähele, et wäljamaa seadused paremad olla.) Need on sagedasti muidugi paremad, aga mitte teie mõttes paremad. (J. Uluots, maal.: Tooge mõni seadus ette, härra Martna.) Härra Päts, mina küsin teie käest, kas teie elanikkudele head tehes mõne maja olete üles ehitanud? Kui teie, härra Päts, maja üles ehitate, siis igatahes mitte otsekohe üürnikkude heaks, waid lootuses iseneesele kasuks. Ma arwan, et iga majaomanik nende väljaminekutega rehkendab, mis tal maja juures on. Kui tänapäew siiski maju ehitatakse ja neid peetakse, mitte nende juurest ära ei joosta, neid maha ei jäeta, siis peame ometi oletama, et majaomanikud teawad, mis nad teewad, see on nad teawad, et majapidamine neile ka praegusel kõigile raskel ajal mitte nõnda kahjulik ei ole, kui parempoolsed kõnelejad asja kirjeldada püüdsid. Wastasel korral peaksime ütlema, et majaomanikud wäga rumalad inimesed oleksid, kui nad suurtest kahjustest hoolimata ikkagi veel oma majade juures püsiwad. (Wahelhüüemaaliidust: Juba nad põgenewadki.) Kui nad juba tuhat marka ja enamgi tõrwawaadi eest peawad maksma, siis wõiksid nad ju selle hädahunniku, maja, maha jätta ja ennast liigsest koormast wabastada. (J. Seljamaa, tõer.: Ärge ärritage erilaste pesa! — Naer ja käteplahin pahemal pool.) Härra Temant'i kõnes oli sarnane mõte: majaomanikud olla need, kes riiki ülewal peawad. Mujal ilmas waadatakse ikka veel nõnda olude peale, et töö see on, mis riiki ülewal peab. Majaomanikud üksi tööd ei tee ja wähesed nendest on, kes seda üldse teewad. Enamasti elawad nad sellest raswast, mis nendele majakorterid sisse toowad. (J. Temant, maal.: Kas teie omal ajal ka elasite?) Jah, ma ei salga seda kunagi, et ka mina oma majast kasu sain. Ma arwan, et meie siin aga mitte kahekõnesid ei pea, wast olete nii lahke ja lubate mulle minu mõtteid täielikult välja öelda. Tahate aga wahelhüüetega kõneleda, siis saan ma ka sellega walmis. (J. Temant, maal.: Noh, katsume ometi!) Enne kui ma küsimuse tuuma juurde lähen, pean ma veel nende iseäralduste peale tähendama, mis minule härra Reinthali kõnest eriti kõrwa torkasid. Need iseäraldused on seda kõrwa torkawamad, et härra Reinthal, kui ma ei eksi, ennast ka kunagi sotsialistiks pidas.

(K. Päts, maal.: Noh, siis olete ju sõbrad!) Olime sõbrad jah. Härra Reinthal avaldas siin niisuguseid mõtteid, et maareform selleks läbi viidawat, et suurmaaomanikka trahwida. Samane lugu olnud ka kirikumaaade ärawõtmisega waimulikkudelt. Ma ei saa seda kuidagi kindlaks tõeks pidada ja saan asjast ometi ikka nõnda aru, et maareformi teostamisega Eesti tulewikku tahetakse kindlustada, ja et sellel mingisugust muud tagamõtet ei ole. (J. Temant, maal.: Kas teie lugesite härra Weiler'i kõnet?) Muidugi lugemin ja leidsin selle kõne nõnda hea olewat, et ma südamest kahetsesin, et mul seekord wõimalus puudus Asutawale Kogule ettepanekut teha, seda kõnet riigikulul trükkida ja awalikkudesse kohtadesse lugemiseks wälja panna, nagu ma seda ka sms Asti kõne kohta oleksin soowinud. (J. Temant, maal.: Ega see veel hilja ei ole, seda wõite ju teha.)

Härra Reinthal tähendas, et „need mehed“ veel midagi teinud pole, uulitsa prügitamised, terwishoiu kawatsused ja kõik muu olla veel wanade meeste töö. Ma küsin aga nüüd, kust wõtsid need wanad mehed siis selle kapitaali, millega nad seda tegid? Ma arwan ometi, et üürnikud neile selle soetamiseks ka ikka wähe abiks olid. Kas teie selle hoopis ära salata tahate? Ma räägin nimelt endisest ajast. (J. Temant, maal.: Kui suur on praegu Tallinna....?) Wäga hea, härra Temant, et teie seda mulle meelde tuletasite, et me eriti rasketes oludes elame. Ma küsin teie käest awalikult: kelle süü on see, et meie ja mitte ainult üksi meie, waid terve kultuurilm praegu sarnases wäljapääsemata rabas on? Ma arwan, et teiegi ometi igauks peate tunnistama, et süüdlased pole mitte sotsialistlikud parteid, waid just kogu ilma parempoolsed kodanlikud kihid ja nende walitsused, kes tänapäewgi veel kõiksuguseid tagurlisi püüdeid toetawad. (Tormiline kiiduawaldus pahemal pool ja keskel, osalt ka publikumi hulgas.) Ja nüüd tulete teie ja tahate seda süüd sotsialistidele kaela määrida. (J. Temant, maal.: Olge järjekindel. K. Päts, maal.: Hüüdke kohe lihtsalt: maha burshuid.) „Maha burshuid“ pole ma kunagi veel hüüdnud, ja ei tee ka seda praegu mitte. (Kiiduawaldused pahemal pool ja keskel, osalt publikumis.) Sellepärast nimelt, et

see minu arwates wäga lapsik on, samuti nagu kõik teie waheltähendused. Härra Reinthal tähendas, et niisuguse poliitika juures, niisuguse seaduse andmisega, kõik ettewõtjad oma ettewõtetest loobuwad. Kui härra Reinthal seda ette toob, peaks ka sellekohaseid tõendusi tooma. Nad peaksid siis maha jätma oma ettewõtted, kui nende käsi halwasti käiks. Mina seda aga sugugi ei leia ja pealegi pole kuskil öeldud, et üürilise käsi mitte halwasti ei käiks. Just sellelt seisukohalt wälja minnes ei tohi seadus ühele ega teisele rohkem eesõigusi anda, waid peab sotsiaal-sele alusele asuma. Härra Reinthal tähendas, et wäljamaal neid küsimusi teisiti lahendatakse. See on õige, kuid Eesti riigis ei saa neid nõnda veel mitte lahendada, nagu seda wäljamaal tehakse. Wäljamaal on kogukondi ja riike, kes ise eraettewõtete asemele astuwad. Nõnda näiteks ehitab Zürichi linn Schweitsis kogukonna kulul maju, samuti ka Bern ja teised sealsed linnad. Nad peawad aga muidugi palju ohwerdama, 10 miljoni ehituskulude wäljaandmisel rehkendawad nad ainult 6 miljoni protsendiga, see on nad näewad ette, et saadaw üür nende kulusid katta ei wõi. Eesti riik ei wõi seda aga veel mitte teha. — Et Asutawa Kogu saal veel mitte walmis ei ole, ei tohiks see walitsuse tegewuse kritiseerimiseks põhjust anda. Kes sedagi asja tunnistuseks toob, et nimelt eraettewõtte hea ja kasulik on, ehitab oma koja liiga liiwase aluse peale. — Härra Reinthal ütles, et meie praegu mitte ehitada ei wõi. See on tõsi, aga mitte ainult meil. Ma tulen praegu Öhtu-Euroopast ja wõin teile kinnitada, et ka sealgi kuskil pool praegu silmapaistwalt ei ehitata. Ehitada wõiwad ainult pangad ja suured ettewõtted wõi kogukonnad, nagu Zürichis ja Berliinis, kes praegustest rahalistest raskustest üle saawad. See on üldse nõnda ja mitte meil üksinda, ja sellepärast ei tohiks meie ometi oma üüriseadust maksma panemata jätta.

Ma tahaksin veel ühe imeliku asja peale härra Reinthal'i kõnes tähendada. See härra tähendas, et Tallinnas praegu 1.800 töötatöölist registreeritud olla ja see ei olla meie linna kohta palju. Registreerimata wõib neid ju ka veel olla. Tallinnas elab praegu alla sajatuhande inimese. Rehkendame, et sajatuhande inimese hulgast 20.000 töölist on, siis on ometi töötööliste arw kohutawalt suur, iga kümnes tööline oleks tööta! Aga Tallinnas ei

wõi 20 tuhat töolist ollagi, ennemini vähem, sest kui meie 100 tuhande inimese kohta 20 tuhat wiieliikmelist perekonda arwame, jõuame otsusele, et Tallinnas peale tööliste muid elanikka enam ei olekski. Härra Reinthal'i kui endise wallakirjutaja juures oleksin ma oodanud, et ta arwude kõnet paremini meeles oleks pidanud.

Kas teie, härra Reinthal, tõesti tahate seda öelda, et 1.800 inimest Tallinnas ilma tööta mitte palju ei ole? (Wahelhüüe: Ega meie wallakirjutajaga ei räägi, meie räägime rahwasaadikuga.) Wabandage, ma tuletasin härra Reinthali endist ametit nimelt sellepärast meelde, et temal selles ametis statistikaga tegemist oli, ja et ta sealt selles mõttes huwitawaid teateid awaldas. Ja Teie oléte ju adwokaadihärra, mida ma muidugi ei unusta. Wäljamaal muidugi on teistsugused nimetused, sest seal ei ole wallakirjutajaid. Kuid tähtis ei ole nimi, waid see fakt, mis siin ette toodi ja mis teie oma wahelhüüetega segada püüate. Nimelt oli see üks väga suur jää, kelle härra Reinthal siin maha laskis. Iga mõtleja inimene tunnistab, et seisukord sellepoolest kuulmata halb on, ja teie tahate seda näidata, et see nii väga halb ei ole, weel, kui kõigist 1.800 töolist ilma tööta on! Kuulge, härra Päts, üks teie ametiwend ütles ka 20 aastat tagasi, üks „Walguse“ ajakirjanik, siin Harjuwärawa toimetuses: kes tööd ei leia, see ei taha lihtsalt tööd teha, see on laisk. Saatke homme kõik töötatöölised „Walguse“ toimetusse; mina muretsen kõigile tööd. Selle härra nimi oli Ehrlich. Aga mitte ainult teie ja härra Ehrlich ei ole selles arwamises, seda näeb suurem hulk kodanlasi uskuwat. Kes tööd tahab teha, see võib iga silmapilk tööd leida, seda öeldakse ikka. Ma ei püüagi seda arwamist ümber lükkama hakata, sest see on nõnda sügawalt teie waadetesse juurdunud, et see ilmaaegne waewanägemine oleks. Teie peate lihtsalt iga töötatöolist laisaks, sest et teie ühiskonna peamõttest aru ei taha saada. (K. Päts, maal.: Katsuge otsida töolist, kas leiateg!) Kui teie tahate, ma wõin teile öelda: Üle eile jõudsin ma Tallinna, eile oli mul töolist tarwis ja ma sain ta otsekohe. (K. Päts, maal.: Ma tuleksin homme Teie juurde, kas Teie annaksite mulle ka töölisi?) Kahekõne ei awita. Teie ütlesite, et otsige, aga teie

ei leia. — Mina otsisin ja leidsin, ja sellega on teie wahelhüüe wastatud.

Ma pean tähendama, et kõnelejad siin majakulude ja wäljaminekute juures väga kahtlasi arwusid ette töid. Härra Parts'i juures maksis waat tõrwa 700 marka, kui ma õieti mäletan, siis maksis prügikoorma ärawiimine tema juures 20 marka ja Uluotsa juures 30 marka, kuna härra Uluots'a tõrwawaat 1.200 marka maksis. (Wahelhüüe: Uluots istub aknale lähemal, sellepärast. Parts on Tartu mees.) Wõib olla, et see siis asja parandab, kui härra Parts'i juures tõrwawaat on 10 puudane ja kui see wanaasti Tartus maksis 1 rubla puud, Uluots'al aga 75 kopikat, siis näeme ka sellest, et ettetoodud arwud väga pinnapealsed on. (Wahelhüüe: Ta ostis teise spekulandi käest.) Edasi peab ütlema, kui niisuguste arwetega rehkendatakse, siis ei peeta seda silmas, et nüüd parandusi mitte selsamal määral toime ei panda kui enne. Ma olin kahe aasta eest 5 kuud Tallinna linnanõunik; siis tulid üürilised iga silmapilk kaebustega, et maju sugugi ei parandata. Ma tean, et juba sel ajal inimesed väga nurisesid ja korterid otsides kaebasid, et katused jooksid läbi, sest neid ei olnud tõrwatud, ahjud olid lagunened, ahjuuksi ei olnud, ja kui majaperemees sinna kutsuti, siis öeldi, ei ole plekki, et parandada saaks. Kahtlemata on see õige, et majapidamises kulud on tõusnud, aga mitte selle wõrra ei ole wäljaminekud tõusnud, nagu materjaalihinnad, sest et üks osa parandusi, mis hädapärast tarwis oleks teha, tegemata jääb. Ja see on üks põhjus selleks, et korteripuudus Tallinnas kahe aasta eest umbes niisama suur oli, kui nüüd. Siis tulid inimesed korterikomisjoni ja kinnitasid, et neid 10, 12, 14 inimest ühes toas elas. Ja kes näitasid, et olud niisugused olid, et seal mitte elada ei wõinud. Arusaadaw, et ruum laiemaks läks, et nüüd 14 inimese asemel ühes toas wast 7 elawad, ja võib olla, et paljude majade katused ja seinad sedawõrd hukas on, nii et need korterid tühjaks jäwad. Seda silmas pidades, et linna jagudes, nagu Telliskoplis, kus 10, 12, 15 tuhat inimest elasid, et seal tühjad ruumid seisawad, et linnaelanikud seal elada ei wõi, sest et neil mitte wõimalik ei ole nii kauget käia, ja nii palju kui ma tean, võib olla, et ma eksin, ei ole ka trammiliikumist. Kui on, siis ainult nimekaudu, aga mitte niisugune, et iga silmapilk sealt

linna wõiks tulla. Seda silmas pidades ei ole mitte ime, et korterihäda Tallinnas suur on.

Mis nüüd selle tuumasse puutub, siis on see järgmine: ma tähendasin juba, et korteriseadus mitte Eesti wabariigi wärske katsekakk ei ole, millega wõib sisse kukkuda; waid siin on suured kultuurrahwad ees käinud. Meie parempoolsed parteid tõid ikka heameelega Daanimaad eeskujuks. Mitmes asjas on neil õigus seda teha. Aga olgu nad siis ka järjekindlad ja nimetagu ka selle maa üürimäärusi. Daanimaal maksab põhimõtte poolest umbes niisamasugune seadus, nagu meil praegu kawatsusel on, olgugi et see seadus sõjaaegne on. (Wahelhüüe: Daanimaal on kõike saada.) Ei ole ka Daanimaal kõike saada, on rohkem saada kui Eestis, kuid mitte kõike. Ja kõik, mis saada on, on wõrdlemisi kallis. Korteriseadus on seal selleks tehtud, et majaomanik vähemate korterite üürnikka oma tahtmise järele pressida ja üüri oma heaksarwamise järele iga silmapilk tõsta ei saaks. Lugu on ka Shweitsis juba sõja algusest saadik niisugune, et on üüriliste kaitseks seadusi ja neid muudetakse iga aasta, iga poole aasta järele, nõnda kuidas wajadus nõuab. Austatud härra Temant, kuidas Teie wõite öelda, et meil seaduse muutmine wõimatu on? Praegu on meil alles üldine mõttewahetus. Wõtke ometi seadus wastu ja laske mõni aeg maksta ja siis öelge, et ei parandata! Ma arwan, et teie ka teie wanameelsust silmas pidades ometi nii konserwatiivsed ei ole, et meie kord tehtud seadust ei tohi puudutada! Kas teie sellega nõus olete, et kui mõni seadus halb on, meie seda siiski ei puutu? Minu arwates on see demokraatia hea külg — ja sellepärast soowimegi oma riigis demokraatiat, see on rahwawalitsust kindlalt maksma panna, et meie ise selle üle otsustame, missugused seadused me maksma paneme ja millal me neid muudame.

Selle seaduse kaks tähtsat punkti on minu arwates järgmised: 1) Üüriseaduse läbi püütakse üürnikku kapitaali wastu kaitsta. Ärge ehmatage selle sõna eest. Kas kapitaal wäike wõi suur on, ei ole tähtis. Siiski on ka meil kapitaaliga ehitatud, kuigi 70, 80, 90% laenatud on. Ka laenatud raha on kapitaal. Ja et meie kord kapitalistlikus ilmas oleme, siis ei saa meie ka Tallinna majadega sellest kapitalistlikust ilmakorrast wälja. Tä-

hendab: ka meil on waja üürnikka kapitaali wastu kaitsta. Et teised maad meist eel on, see on julgustuseks meile, et meie õigel teel oleme. — Selle seaduse teine külg on see, et üüriseadus erakapitaali majade ehitamisest eemale ei tohi peletada, mida ka seaduseandmise juures peab silmas pidama nii palju kui wõimalik. Terwes ilmas on ära tuntud, et senni ilma eraalgatuseta mitte nii palju maju ei olud wõimalik ehitada, kui korterid tarwis oli. Shweitsi linnades — wõib olla — on kogukonnad korteripuuduse lahendamiseks wõrdlemisi rohkem teinud kui mujal. Zürichis on, nii palju kui minul teada on, selles asjas kõige kaugemale jõutud, aga ometi, hoolimata sellest, et seal juba üle 20 miljoni frangi ehituste sisse on pandud, ei suuda kogukond korterihäda kõrvaldada. Oma ehituste kõrwal ergutab ta ka ehitusühisusi ja ei tõuka erakapitaali mitte kõrwale. Palju enam, püütakse ka seal selle eest hoolt kanda, ja erakapitaali meelitada, et see edasigi üürimaju ehitaks. Missugusel määral seda meie seaduse juures silmas on peetud, ei tea ma, olen liiga lühikest aega siin, ega pole komisjoni koosolekutest saanud osa wõtta. Üht asja arwan aga küllalt: kui meil asjalugu niisugune on, et meie ülepea ette näeme, et erakapitaal maju ehitab, siis kardan mina, et see 1. paragrahw seda küll takistada wõib, mitte ehitamist otsekohe, waid niisuguste korterite ehitamist, mis selle seaduse alla kuuluwad. § 1. tahab nendele korteritele, nendele majaomanikkudele teatawad kohused peale panna, kelle üür mitte kõrgem ei ole, kui see ja see summa, tähendab: kui seadus vähemate korterite ehitajaid rohkem piirab, kui suurte korterite ehitajaid, siis on arusaadaw, et erakapitaal mitte wäikseid korterid ei ehitata, waid suuri püüab ehitada. Ja siin peame küll küsima, kas mitte kasulik ei ole seda piiri tõsta — aga see on ju eriläbirääkimiste asi. Ma arwan, et see ometi tarbekohaselt muudetaw on. Aga teine asi on see, kas on ülepea loota, et erakapitaal meil ligemas tulewikus majade ehitamisele kipub. Ma arwan, et muud ettevõtted töötawad palju suuremat kasu, sellepärast woolab erakapitaal teistesse ettevõtetesse, olgugi et meil omal ajal majaehitamine 6% kasu andis; wäljamaal oli see protsent hoopis madalam, kuid ma arwan, et see meil mitte küllalt meelitaw ei ole, et erakapitaal maju ehitama tõtaks. Sellest seisukohast wõib olla mak-

sab hoolimatu olla. Kuid mulle ei ole siiski arusaadaw, miks majad ainult selle üürikõrguseni selle seaduse alla langewad ja mitte ka suuremad korterid.

Mida siin eriti rõhutati, oli see, et majaomanikkudele ülekohut tehakse, nende käest nende warandus ära kistakse, kui mitte nende sõnadega, siis teistega, aga mõte oli see. Ühe kõrwalise punkti peale näpuga näidates tuldi koguni otsusele, et majaomanik ei saa üldse üüri, et kõik ta käest ära wõetakse. Kas see seadus tõepoolest majaomanikkude warandust vähendab, neilt seda ära tahab wõtta? Seda ei tahaks ma öelda ega ei wõi ka öelda, sest eraomandus jääb sellest seadusest täitsa puutumata ja üüri lubatakse tõsta. (J. Temant, maal.: Ta on ju vähem kui praegu.) Üüri wõib tõsta kunni 50%, see on pool endist üüri, 100% — nii et terve üür juurde pannakse ja 150% — poolteist korda rohkem. (Wahelhüüe: On vähem.) Rehkendage ometi, on nii. (J. Temant, maal.: Ma ei oska teistwiisi.) Minu rehkenduse juures on lugu nii. (J. Temant, maal.: Ei ole nii, wadake seda seadust.) Just sellest seadusest ma räägingi: üür on kindlaks määratud ja lubatakse 50—150% tõsta, see ei ole ju mitte vähendamine, waid tõstmine. (Wahelhüüe: Aga I mark.) See on teine küsimus ja see tuleb eraldi ära määrata. (J. Temant, maal.: Seal on teisiti, olge hea ja lugege, wõtke pliiats ja arwake.) Pliiats on siin, ega ma pliiatsiga ka mitte teie wiisi rehkendada ei oska. Teist wiisi rehkendada ei saa. (Wahelhüüe: Pliiats üksi ei a wita.) Tõsi küll, teie mõtlete, et peab ka nupp olema. Aga ma ei ole ju ka mitte üsna ilma ja ma rehkendan oma nupu abil, nii et teie sellepärast rahul wõite olla. Ärge sellepärast kartke. (J. Temant, maal.: Ega ma ei karda.) Teie näete oma nuppu üksi. (Naer. — J. Temant, maal.: Teie nupu juures ma ei kahtle ka.) Noh see on siis ju wäga hea. —

Waatame nüüd seda asja teisest küljest. Ütleme, et Tallinna majaomanikul on 30.000 rubla oma maja sisse pandud. Oletame, teine oleks need 30.000 panka pannud. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Harju panka.) Kuidas nende kahe mehe waranduse seisukord nüüd sellega wõrreldes oleks olnud, kui üks oma 30.000 maja sisse oleks pannud ja

teise 30.000 pangas oleks olnud, kust ta intressid oleks saanud. Kuid ma arwan, et keegi ei saa ütleva tulla, et see 30.000, mis panka on pandud, nüüd suurema kasu toonud oleks, kui see, mis maija oleks pandud. (K. Parts, rhw.: Peaaegu siiski.) Teie olete ka teistwiisi nägema hakanud. (Naer. — J. Temant, maal.: Wõtke tarwiminenewad kulud.) Issand Jumal, tarwilikud kulud — aga selle eest saate teie 50%, 100%, 150% juurde! Mispärast siis seda esimest paragrahwi enam kardate kui teisi. Mina waatan ometi sellest seisukohast, et majaomaniku wäljaminekud wäga suureks on tõusnud, ja kui ma näen, et majaomanik siiski oma asja juurde jääb... (J. Temant, maal.: Kuhu ta peab siis minema?) hoolimata kapitaali hädaohust ja kõigist muist raskustest, siis ei wõi ma teisiti kui pean arwama, et majaomanik mitte suuremas hädaohus ja willetsuses olla ei wõi, kui teisedki inimesed. Praegune aeg ei ole kellelgi kerge ega lõbus. (Wahelhüüe: Mina küll ära eilähe.) Ma arwan, et ma mitte ei eksi, et ta leiab, et see siiski kasulik on. Ma teeksin ka nii, kui ma tema seisukorras oleksin. Ja see kõneleb ju ometi minu seisukoha poolt, et siin austatud eelkõneleja poolt tõendati, et selle seaduse põhjal sahkerdamine on kasulik, nimelt korteritega sahkerdamine. Siis on kasulik ka majadega sahkerdada. Kahe aasta eest oli majadega sahkerdamine nii suur, et mina linnawalitsuses ettepaneku tegin neid sahkerdajaid sissetulekumaksu alla panna, aga minu enamlised seltsimehed ei olnud nõus, sellepärast et Lenin sarnast üleriiklikku seadust weel wälja ei olnud andnud. Aga ma arwan, et meie parempool ka selle vastu on. Ma ei tea küll, kui kaugele pahempool ka selles nõudmises on läinud, aga ma isiklikult soowitan seda küll, et ka korteritega hangeldajad maksu alla pandakse. (K. Parts, rhw.: Seda teeme. — J. Temant, maal.: Tehke ka neile selgeks.) Kui mul nüüd korda läks teile, härra Temant, selgeks teha, mis ma siin ette kandsin, siis pean ma heameelega teie meeldetuletust igal pool ka teiste asjade juures meele ja katsun selgeks teha. (Kiiduwaldused pahemalt poolt.)

Juhataja A. Birk: Sõna on rahwaesitajal Ernesaks'al faktiliseks märkuseks.

J. Ernesaks (sd.): Siin kõneles rhs. Uluots paljudest faktidest ja tõi palju sõnaga endiste ja nüüdste hindade kohta. Ma ei ole mitte eriasjatundja hindades, aga nende kohta, mida ma tunnen, tahan väikese näite tuua. Liiminaela kohta on mul väga hästi mees, et see nael ei maksnud mitte 7 kop., vaid 35 kop. suuremal arwul üles ostes. (Wahel hüüe: Aga nüüd?) Nüüd ma ei ole tarwitanud, ega ei tea seda. Siin ütles härra Uluots, nagu härra Martna tähendas, et tõrwapuud on ühel 80 marka, teisel 100 mk., kolmandal 120 mk. Tähendab, nii maksab ka praegu liiminael. Siin selle paragrahwi kohta on walesti aru saadud. Selles paragrahwis on tahetud seadusandlikult kaitsta neid kauplus- ja tööstusruume, kus nende ruumide üürnikud ise korteris elawad. (Wahel hüüe: Ei mitte korteris!) Ei mitte korterid, vaid väikesed tööstus- ja kaubandusruumid, kus elanikud ise sees elawad.

A. Schulbach (töer.): Ma wõtan sõna akl. härra Uluots'a kõne puhul paariks silmapilguks. Pean tunnistama, et väga rõõmus on kuulda, et parempool wabadust kaitsema on hakanud, ja et seda ka härra Uluots nii soojalt tegi — kuigi majaperemeeste wabadust kaitstes. Härra Uluots ei olnud ainult küllalt järjekindel, mida parempool küll meile sage-dasti ette heidab, iseäranis maaseaduse alal, kui meie maaga ühes mitte kõike muud warandust ära ei wõõranda. (K. Parts, rhw.: Siis laske juba wõtta kõik!) Need asjaolud, milles härra Uluots majaperemehe wabaduse kitsendust näeb, seisid selles, et majaperemehelt wõetakse õigus ära oma ärarägemise järele remonti teha; — wõetakse majaperemehelt õigus maja mustuses pidada, nagu ta seda tahab, kuid meie riiklik seadus teeb majaperemehele muidugi kitsendusi, kohalikud omawalitsuslikud asutused nõuawad, et maja saaks koristatud, korstnad pühitud ja ülepea kõik mustus välja weetud! Mina mõtlen, et kui meie järjekindlad tahame olla, siis katsume ka need kitsendused ära heita ja siis saame puhtuse, nagu see beduiinlaste juures walitsemas. Kui meie aga majaperemeestelt nõuame, et mustuskohad puhastatud peawad saama, peame ka elukorterites puhtust nõudma. Ma arwan, härra Uluots teab, kui mustaks korterid paiguti läinud on, sellepärast et sõja ajal kordagi remonti ei ole tehtud ja et

nad kaugeltki enam sanitäär-nõuetele ei wasta. Teine küsimus, mille läbi nüüd majaperemehe õigusi takistada tahetud, on see, et majaperemehi sunnitawat üürnikkudele elektriwalgust ja muid niisuguseid asju sisse seadma. Härra Uluots rääkis, meie tahtwat, et majaperemehed pidawat esimesteks ewangelistideks saama, ewangeeliumi walgust omandama, aga seda, et majaperemehed peaksid üldiselt hoolt kandma, et üürilistel ometi ka natuke walgust oleks, ei nõudnud ta mitte; härra Uluots'a arwates on loomulik, et talwel, kui kella 3 paiku juba pime, üürnik kunni hommiku kella 9-ni tingimata pimedas peab istuma, kui peremees mitte elektrit sisse panna ei taha. Kuna meil petrooleumi ei ole, kas meie peame kuidagimoodi wõimaldama üürnikule walgust, wõi peame laskma teda pimedas istuda? Mina leian, et pimedas istumine mitte soowitaw ei ole. Mis puutub majanduslikku küljesse, siis rääkis härra Uluots, et üürnikud selle seaduse läbi kaotawat, sest majad lagunewad paratamatult teatud aastate jooksul ja kuskil ei ehitata uusi. Akl. Martna näitas juba, et ka wäljamaal ei ehitata, sest kapitaal annab praegu mitmesugustes ettevõtetes wõimatu kõrgeid protsente, niisuguseid protsente, mida majad ilmaski anda ei wõi. Annaksime üürihindade asjus missuguse wabaduse tahes, kuid praegusel silmapilgul kapitaali majasse ei mahutata, sest seal jääb kapitaal kauemaks seisma, kuna aga hangeldamise juures kapitaal ruttu läbi joostes mitmekordseks tõuseb. Ma usun, siin tuleb silmas pida, et kapitaali ja kapitaali wahel on wahe; sõda pole mitte ühesuguselt kõigi kapitaalide peale mõjunud; on kapitaale, mida sõda täiesti on annulleerinud, näiteks wäärtpaberid jne., mis oma maksuse on kaotanud; meie teame, et paljudel talumeestel seisawad kapitaamid kerekskites, mis täiesti wäärtusetu. Teisest küljest on terwe rida ettevõtteid, mis kuigi suurt protsenti ei anna, kuid mille protsent väga väikene, kuna tal aga üks hea omadus. Nimelt seisab jooksew kapitaal alalise riisiko all, ta wäärtus langeb kursi järele, kuna need kapitaamid, mis majadesse mahutatud ja mis praegu kuigi suurt sissetulekut ei anna, oma wäärtuse poolest mitte ei lange, kuid aja jooksul tõusewad. Kui meie majaperemehed praegu majast mitte üksi midagi ei teeniks, kuid isegi juurde maksaksid, on nad mõne aasta jooksul maja wäär-

tuse tõusu läbi siiski teeninud ja oma protsendid kaugelt kätte saanud. Mis puutub sellesse, kuidas katta neid kulusid, millega üürnikul walgustus sisse seatakse, selle kohta on seaduses ära nähtud ja majaperemeestelt ei nõuta midagi muidu, sest sisseseade, mis peremehele jääb, oma väärtusest midagi ei kaota.

Mis puutub sellesse, et praeguse seaduse järele pidawat sunduslik üürihind alanema, siis juhin tähelepanu, et peale üürihinna kõrgenemist 50% wõrra veel 100% sarnasel korral juurde lisatakse, kui korterit remonteeritakse. Ma kriiputan veel kord alla, et 100% üüriwahet on kolme aasta pealt kaugelt rohkem, kui remondikulu ning majaperemehele jääb ka siit teataw wahetasu lisäüüriks. Tahaksin lõpuks veel ühte asja toonitada; hiljuti koosolekul õpetajate palkade seaduse arutamise puhul peeti siin õige pikk majanduspoliitiline kõne selle üle, et meie ei peaks praegusel silmapilgul palku mitte kõrgesse ajama, sest et rahawäärtus selle tõttu alaneks. Ma kahjatsen, et need kõned mitte üksi pahema, waid ka äärmise parema tiiwa peale mõju pole awaldanud. Oleks see kõne mõju awaldanud, siis peaks parentiiw aru saama, et ka üürihindade kõrgeksajamine meie rahawäärtust alandab.

A. Uibopuu (rhw.): Ma ei taha seda paragrahwi sisuliselt üldiselt arutata hakata, waid teen ainult mõned üksikud märkused. Minu arwamise järele on vähemalt 2 fakti, mis mõõduandwad peaksid olema, kui üksikuid paragrahwe muuta tahaksime. Ma wõtan esiteks selle, mis härra Martna ette tõi ja mis minule meeldis. Ta ütles: meie wõime oma seadusandlusega lõpuks nii kaugele minna, et meie kapitaali maja ehitamiste juurest koguni eemale tõrjume. Seda peaks küll iga mõtleja ette nägema, et kapitaali mahutamise majade ehitamise alal midagi wälja ei tule. Toon näiteks ühe suurema Tallinna maja, mis linna tsentrumis ja mille ehitamine omal ajal — 1913. aastal — 700.000 kuldrubla maksma läks. Kui wõtame kursi, mis meil okkupatsiooniajal oli, nimelt üks kuldrubla — 3 marka, siis maksaks maja selle järele üle 2 miljoni marga. Mõõdalanud aastal tõi see maja sisse kõigest 3.500 marka, ilma et selle juures mingisugust remonti oleks tehtud. Enne sõda oli puhas ülejääk 13.000 kuldrubla. Nagu näete, on siin wäikene wahe. Kui nüüd

öeldakse, et meie ei pea kapitaali eemale tõrjuma ja härra Martna ise ka arwab, et protsenta kapitaali pealt wõtta palju on, siis olen mina sellega ka nõus. 6% on palju, 4% oleks ehk paras ja tooks eelolewal juhtumisel 84.000 marka ülejääki sisse. Et aga saadud ainult 3.500 marka, siis tuleb ligemale 80.000-margalise puudujäägiga rehkendada, ja niisugustel tingimistel ei wõi mitte igäiks majaperemees olla. Sellepärast on täitsa õige, mis härra Martna ütles, et majaperemees wõib olla kas mõni pank wõi mõni muu suurem ettewõtte, aga mitte see, kes peab elama sellest kapitaalist, mis ta mahutanud majasse.

Siis räägitakse remontidest. Need peawad tehtama, vähemast üks kord kolme aasta jooksul. Kuidas seda aga teha? Kust raha wõtta, kui mitte maja sissetulekust? Mul oli ka kord maja ja mina olin sunnitud ta ära müüma. Ma sain 5-toalise korteri eest 900 rubla üüri aastas ühes küttega. Selle korteri remont läks aga 2.400 rubla maksma ja see oli nimelt 1918. aasta maikuul. Nüüd on remondikulud aga veel mitmekordselt tõusnud ja peale selle on ju veel muud maksud. Sellest on näha, et kes ise oma taskust üürnikule juurde maksta ei taha, see on sunnitud maja ära müüma. Anname meie nüüd sarnase seaduse wälja, mis majapidamise ja remonteerimise wõimalused ära wõtab, siis wõime kindlad olla, et meil warsti enam ei linna ega maju ei ole ja oleme sunnitud lageda taewa all elama.

See kõik on faktiline materjaal, mille juures mingit kahtlust ei ole. Ja tõepoolest, kui ma kellelegi kurja tahaks soovida, siis kingiksin ma temale näiteks Eesti pangamaja. Kui ta nüüd sunnitud on teda pidama ja kõiki seadusemäärusi täitma ja maksusid maksma, siis on ta ka pankrott. (Wahelhüüe: See on turuhinna järele meie rehkendada ei saa. Kui turuhindu arwesse wõtta, siis peame ka majaga sahkerdamist arwesse wõtma. Sahkerdajad protsenta ei tahagi, waid maksawad teatawatel kordadel juurde. Neil on ainult objekti waja, mille alla rahasummasid paigutada ja oma kapitaali kindlustada. Kui aga räägitakse mingsugusest hinnatõusmisest, siis on see waleteedele juhtimine. (Wahelhüüe: Õige!))

Wõtame endised olud ja endised wäärtused kullas. Kui meie nüüd rahawäär-

tuse majadeüüride fikseerimise juures arwest välja jätame, siis võib seaduseelnõu küll nii wildakale alusele seatud saada, et ta maksmapanemine kõigile lihtsalt hädasohtlikuks saaks, nii üürnikkudele, kui ka majaperemeestele.

Waremalt tähendati juba krediitkassa laenude peale. Ka neid peame meie siin veel arwesse võtma ühes linna- ja riigimaksudega. Et riik ja linn maksu võtawad, sellest saan ma aru. Keegi peab neid ju ülewal pidama. Võtta tuleb aga sealt, kus võtmisega majapidamist enast ei häwitata. Ei ole mitte ükskõik, kas meie maksu majaomanikule või maaomanikule peale paneme. Maa jääb igal juhtumisel alles, kuna maja kergesti oma väärtuse kaotab, kui ta eest hoolt ei kanta. Sellepärast peame ka niisugused seadused välja andma, mis võimaldavad elamise nii üürnikule kui ka majaomanikule. Räägitakse juba praegu, et rumalad ehitawad maju, targad aga elawad seal sees.

H. Kuusner (rhw.): Ma ütlen, et wastuwaidlust meie erakonna poolt ei ole olnud selles mõttes, et üürisid normeerida tuleb ja et see tarwilik oleks. Et see tarwilik on, see on õige, kuid et siin kõiksugu positsioone kaitses liialdusteni võib minna, sellest ei saa ma aru. Tööerakond leiab selle määruse juures kõiksugu puudusi, niisuguseid nähtusi, mis igas seaduses võib ära parandada. Tema peapuudus seisab selles, et teatawate tõelikkude majanduslikkude olude järele ei taheta elu seada, waid tahetakse kunstlikult suruda sinna, kus ta juba peaasjalikult on minu arusaamise järele. Jätame kõrwale need piiramised, mis see seadus annab, nimelt, et see üürnikule võimalust annab ülekohut omaniku wastu tarwitada. Kuid peaasjalikult § 5. ettenähtud üürikõrgendus on tõesti nii väikene, et tema sunnib majaperemehi niisuguseid teid otsima, et nad kuidagiwiisi sellest üle saaksid. Ma olen kuulnud, et Tallinna linnawalitsusel oli kawatus maja ehitada tööliste jaoks, ja kui inseneerid ette panid, et kolmetoaline töölise korter läheb maksma 75.000 marka, see oli mõne aja eest, praegu läheb palju suuremaks. Ja kui teie võtate veel niisuguse majaehitamise linnas, siis läheb see kõigemõõdukamalt arwates 15 korda kallimaks maksma. Harilik maja ülewälpidamine, et ta terwe oleks, et katused parandatud oleksid ja veel need kulud, mis remondi all tuttawad on, on nii suured, et 50%-line üür

rikõrgendus siin midagi ei tähenda. Ja kui teie seisate selle peal, et peab ainult 50% tõstma, siis ei ole sarnane normeerimine wastuwõetaw. Meie oleme normeerimise poolt küll, kuid sellega ei või mitte liialduseni minna. Selles asjas peab üks teatud mõte majapidamises olema ja see on, et neid ikka terwed hoitaks. Tõesti, meil on praegu olemas üks suur waesenemise protsess ja see seisab selles, kus üks teatud liik kaaskodanikka lihtsalt on sunnitud oma warandust maha müüma.

Seesama waesenemise protsess on ka praegu maad võtnud majaperemeeste seas, kes on sunnitud just neile oma majapidamist üle andma, kes on kergelt suurema hulga raha kokku kogunud. Iseäranis paistab see silma, et siin just need wõõramaalased on, ja korralikud majaperemehed on sunnitud maju maha müüma, nad ei usu wõlakoormat oma peale võtma, kartes, et ei saa mitte sellega toime. Ja selle tõttu lähewad need majad nende kätte, kuhu teie sugugi ei soowi. See seadus on wastuwõetaw, kuid ta on ainult siis wastuwõetaw, kui katsutakse elu tõelikkude oludega kooskõlla wiia, kui wähegi katsutakse siin seda kapitaali, mis üks majapidamine nõuab, nii kaugele wiia, et tema teatawat protsenti annab, mis kulud katab, mis maja ülewälpidamine nõuab. Teie ei saa sellega seda kätte, kui teie 50% lisa 1914. a. maksule juurde panete. See on küll õige, et teeniwad kõik teised, nimelt üürnikud, kes omale kaasüürnikud võtawad. Ma tunnen seda väga hästi, ja igaiks meie seast teab seda, kui palju peab möbleeritud tubade eest maksma, mis just korteripidaja tasku läheb. Need on minu arusaamise järele wehkimised, mis meie siamaale pidanud olemine, see wiib asjast kõrwale. Meie peame neid reaalseid olusid silmas pidama, siin ei või mitte niisuguseid positsioone kaitsma hakata ja puudusi sinna saata, kus neid puudusi kõigerohkem oluliselt on. Kui teie tahate, siis määrake vähemalt üks niisugune parajane üürikõrgendus, kuid muidugi mitte niisugune, et nüüd võimalust anda igale peremehele üüri tõsta väga suureks. Seda on tarwis normeerida. Ma näen, et see seadus on sel kujul, nagu ta iseäranis § 5-ga wastu võetakse, liialdus, ja ma soowin, et seda seadust normeeritaks niisugusel mõõdukal wiisil, et teda wõiks wastu võtta.

Juhataja **A. Birk**: Rhs. Uustalu poolt on ettepanek tehtud läbirääkimisi

lõpetada. Kas selle päewakorra-punkti üle wõi üldse? Üles kirjutatud on ennast rhs. Temant ja Uluots faktiliseks märkuseks. Kes soovib rahwaesitajatest rhs. Uustalu ettepaneku poolt wõi vastu sõna wõtta? (Wahelhüüded: Kõnelejate nimekiri kinni panna.) On tehtud ettepanek nimekiri kinni panna. Kas lubada rhs. Temant'i kõneleda ja rhs. Uluots'ale faktiliseks märkuseks sõna anda? Siis panen need ettepanekud hääletamisele. Kes on selle rhs. Uustalu ettepaneku poolt, et läbirääkimised lõpetada, palun käsi üles tõsta. (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on selle vastu. Kes on teise ettepaneku poolt, nimelt, et kõnelejate nimekiri kinni panna? (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on otsustatud kõnelejate nimekiri kinni panna.

J. Temant (maal.): Ma tahtsin austatud rahwaesitajate tähelepanu selle peale juhtida, et rhs. Ernesaks täiesti eksis, kui ta arwas, et see seadus ei käi kõigi üürikorterite kohta. Et teisele otsusele tulla, on tarwis ainult praeguse seaduseelnõu § 1. lugeda. See seadus käib kõigi üürikorterite kohta. Seda seisukohta, mida akl. Ernesaks kaitseb, ei saa meie kuidagi õigeks tunnistada. Härra Martna on küll palju käinud ja palju näinud. Selle juures ma ei kahtle. Kuid õiglase peab olema. Härra Martna tähendas, et Öhtu-Euroopas näiteks Zürichis ja teistes Shweitsi linnades antakse linnade eneste poolt suuri summasid ehituste peale välja. See on õigus, aga ma küsin, kas meil on omawalitsuse asutusi, kes seda teha suudawad. Kui meie sotsialistid meie omawalitsustes peremehe osa mängima hakkasid, ilmusid seal puudujäägid. Tallinna linnas on puudujääk mitte üks, kaks ega kolm miljonit, waid wist kümne miljoni juures. See on saatuslik tundemärk aja kohta, kus pahempool meil peremeest mängib. Öhtu-Euroopas wõiwad omawalitsuse asutused korteriteküsimumes appi tulla, wõiwad ise ehitada, meil puudub aga see wõimalus täiesti ja kui teie majade ehitamise juures isiku algatuse wõimatuks teete, riigil ei ole ka midagi wõimalik teha selles suhtes, kui kaugele teie siis wiimaks jäete! Teie jõuate sellele seisukohale, millest härra Uluots räägib, ja mis ju teie ideaal ei ole. Seda ei tohi teie ära unustada. Teie wõtate õiguse ära sissetulekuid saada, aga kui mingit sissetulekut ei ole, ei ole ka riigil midagi saada.

Iga majaperemees elab praegu ühe jao oma warandusest ära, mida kauem sarnane seisukord tuurib, seda vähemaks jääb üldse rahwa warandus. Siin peaks just appi tulema, aga mitte sarnast seadust välja andma, kui praegune. Härra Martna ütles — sellest saan ma aru, — et ta seda seaduseelnõu veel lugenudki ei ole, — ta ei tea ka siis mitte, mis seal sees on, aga seda teadis ta tunnistada, nagu ta kõnest näha wõib, et praegune eelnõu just sarnane on, nagu ta olema peab. Ma tahaksin aga § 5. selles eelnõus uuesti meelde tuletada. Seal on öeldud, et aluseks on wõetud üürid, mida maksti 1914. aastal, mille juures 1 rubla 1 mark arwatakse. Kui meie kerenskiaegset seadust praeguse eelnõuga wõrdleme, siis näeme, et praegused üürid veel alandatud peawad saama, kui nüüdne eelnõu seaduseks saab. Endise 100 marga asemel saaks majaperemees ainult 80—90 marka. Kuid teie isegi tunnistate, et kui majapidamisele juurde maksetakse, siis ei tule sarnasest majapidamisest midagi välja. Teie olete walmis praegust eelnõu parandama, nagu teie tõendasite; asuge siis õiglasele seisukohale ja parandage selles mõttes seda eelnõu. Aga mitte ainult õigluse seisukohalt on tarwis seda parandamist, waid veel rohkem on seda tarwis riiklikust seisukohast. Kellelgi ei ole uudis, et enne sõda 5-es osa sissetulekust korteri peale ära kulutati. Nüüd on iga inimese sissetulek nimepidi suurenenud. Nüüd saawad mustatöölised 20, 25 kunni 30 marka päewas; alla 20 marga mitte kuskil, sellega peate rehkendama. Mitmenda osa sissetulekust teeb, küsiks sin ma, praeguse eelnõu järele üür välja? Kui meie tahame majanduslikult kõrgematele kihtidele paremaid tingimisi luua, siis igatahes ei tohi sarnaseid seadusi anda, mis häwitawad on. Ma jätan seda kõrwale, kuidas teie igaühte nimetate, kes julgeb kuidagi teie seaduseelnõude vastu üles astuda. Nimetate teie neid wanameelseteks wõi mitte, ükspuhas. Sõnad ainult ei aita midagi.

Juhataja A. Birk: Sõna on faktiliseks märkuseks rahwaesitaja Uluots'al.

J. Uluots (maal.): Rhs. Martna teatas, et ta väljamaalt on tulnud, kahjuks ei märganud mina seda enne, kui tema kõne lõpupoole, millal otsusele tulin, et ta tõesti väljamaalt on tulnud. Aga siis oli ta samal seisukohal, millel minagi asusin, nimelt eraettewõtjatel ja nende kapi-

taalidel majade ehitamiseks peaks ka ruumi antama. Mis puutub härra Schulbach'i wäitesse, et ma järjekindel polla olnud, siis lubage mulle tähendada järgmist: kui tahetakse mingisugune reform läbi wiia, siis peab olema tsentrum, millest selle juhtimine wälja läheb, ja kui tahetakse selles wõi teises suhtes parandusi teha hügieenilistel otstarbetel, siis peaks selleks wõimalus antama suuremale ühiskondlusele, aga mitte igale üürnikukihile samas majas eraldi. Wiimasel korral ei sünni minu arwates ei mingisuguseid parandusi, ega saa neid uuendusi ka läbi wiia. Seda seisukorda lugesin mina oma kohuseks ära tähendada, seda rohkem, et uuenduste kui sarnaste wastu ma ei kõnelenudki. Ma pean veel juurde lisama seda kitsendust, millest juba härra Temant rääkis, nimelt eelnõu § 15. olewast märkusest, kus antakse wõimalus ühel üürnikul teist wälja ajada, siit näeme, et mitte ainult majaomanikul ei ole wõimalik üürniku seisukorda kitsendada, waid luuakse mingisugune kommuun, millele ka wõimalus antakse teatawat meelewalda tarwitada üürnikkude üle. Kas see ühiskondlikust seisukohast hea on, selle üle ma ei waidle, kuid siin luuakse iseäralikud reeglid ja normid, mida senni olemas pole olnud. Lõpetan sellega, mida esiti juba tähendasin; see üürimaksu seadus on küll wälja kaswanud ühiskondlikust tarbest, aga mina pean tunnistama, et meie, kes siin koos oleme, see tähendab walitsew enamus, ei mõista neid uuendusi korralikult läbi wiia — tulewad teised järeldused, kui seda tahetakse, ja selles just seisab selle seaduse hädaohtlikkus.

Juhataja A. Birk: Sõna on faktiliseks märkuseks rahwaesitajal Ernesaks'al.

J. Ernesaks (sd.): Ma ei tea, kas rhs. Temant ei tahtnud minust aru saada wõi oli see midagi muud, kui ta seletab, et ma esimesel korral faktiliseks märkuseks sõna tarwitades tahtsin tähendada, nagu oleks § 1 ette nähtud ainult korterite üürid. Ma tähendasin, et märkus § 1. 360, 240, 180 rubla üüri kohta, see oli vähemalt seadusandlikus komisjonis nii ette nähtud, ainult tööstuse ja kaupluse ruumide kohta käib, kus ruumide üürnikud ise sees elawad. Rhs. Temant aga oletab, nagu ripuks terve see seadus § 1. tähendatud üürimäärustes; see on eksiarwamine. Teiseks tahtsin ma siis härra Uluots'ale

tähendada, kes arwab, et ainult omanikud wõiwad uue seaduse põhjal korterid, kus nad ise sees elawad, parandada, kuna üürnikud oma korterid mitte. Ma juhiksin härra Uluots'a tähelepanu just § 12-da peale. Siis edasi tahtsin ma tähelepanu juhtida töölise korteri ehitamise peale. Keegi eelkõnelejatest näitas oma kõnes arwudega, et töölise korter läheks praegustes oludes 75.000 marka maksma. Kui tahetakse, et sellest summast 6% üüri saaks, siis teeb see 375 marka kuus. Ma ei taha arwata, et rahwaesitaja, kes sarnast arwamist esile tõi, arwab, et tingimata peaks sarnane eraalgatus ka majade omanikkudele jäetama, kes üüri nii kõrgele paratamatult tõstaksid. Kas just on tahetud seda öelda, seda ma ei tea, kuid selge on see, et töölise korter, mis enne sõda keskmiselt 6 ja 7½ rubla kuus maksis, tuleks sarnase wabaalgatuse tagajärjel 375 marka kuus maksma wõi 12½ marka päewas. Siis olge head ja tõstke ka sellel määral töölise palka, kes seda üüri maksma peab. (Wahelhüüe: Teie linnawalitsus tahtis seda.)

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja L. Olesk: Tänaistel läbirääkimistel on suur hulk üksikuid paragrahwe läbi arutatud. Et aeg liig hiline, polnud üksikute paragrahwide juures puudutatud küsimuste peale wõimalik pikemalt wastata. Ma puudutan ainult neid küsimusi, mis üldist laadi on. Mis puutub neisse wastuwaidlemistesse, mis selle seaduseelnõu wastu on tehtud peaaeglikult Asutawa Kogu paremalt tiiwalt, selle wastu ei wõi mul midagi olla. Huwitaw on selle asja juures, nagu seda rhs. Schulbach tähendas, et need wastuwaidlemised, mis siin õige suure rõhuga ette toodi, wastu käiwad sellele, mis teistel rühnadel on olemas. Tähendati omal ajal, et see majanduslikult ütlemata suur kuritegu on, kui palku teatawa piirini riigiametnikkudele tõstetakse, selle tõttu, et riik rohkem raha wälja andma peab ja selle tagajärjel riigi rahakurs veel ikka langema peab. Just seesama motiiv peaks mõõduandew olema, kui õiglaselt selle asja peale waadata, ka korteriüüri seda-wõrd kõrgendada, nagu see majaomanikkude soow. Siis peaks meie rahakurs mitme wõrra sellega wõrreldes langema, mis tema palgatõstmise juures langes. Sellest järgneb, et see etteheide mitte tõsiselt pole wõetud, waid rohkem on

mõeldud sedawiisi käänata, kuidas ta ühel või teisel juhtumisel otstarbekohane ja sünnis paistab olewat. Rahwaerakonna mees härra Parts tähendas siin selle peale, et otstarbekohasem oleks, et üürimaksu normeerides ka teisi tarbeaineid normeeritaks. Ma pean ütlema, et sellega täiesti ühel meele olen. Ma loen seda praegusel kriitilisel seisukohal, kus meie rahwamajandus nii läbi wangutatud on, et see tõesti kõigeotstarbekohasem oleks tarbeaineid normeerida, aga ma pean jällegi rahwaesitajatele meelde tuletama, kuidas parempoolsed, iseäranis maaliit ja rahwaerakonna häälekandjad, suure hooga agiteerisid selle eest, et just seal, kus need hinnad normeeritud olid, nimelt leiwa ja wilja küsimuses, et seal normid kõrwale jäetaks ja wabamüük saaks jäetud. Lubage, mina ei leia ikka jälle niisugust süsteemi, missuguse ühise plaani järele need kawatsetud on. Kui nad ainult kui wõitluse abinõud seaduseelnõu wastu on, siis wõiwad küll nende wastu wõitlemiseks kes asja tunnewad, tingida, aga et niisugusel wõitlusel nii suur wäärtus on, et nad suudaksid midagi selgeks teha, seda on raske uskuda. (H. Kuusner, rhw.: Parteimees, aga mitte aruandja.) Ma pean selle kohta aruandma, mis siin ette tuuakse ja neid hindama. Kui see teile ei meeldi, siis ärge tooge sarnasel kujul ette; mingisugune partei ei ole siin mõeldud, ma toon ette, mis on öeldud. Ma ei tea, mis osa siin partei mängib. Loogikat on meil niisama palju kui ka teiselgi pealtkuulajal. Mul on piinlik, et ma hakkamata kahekõnesid pidama. Ma pole mingisuguse partei seisukohale asunud waid motiive hinnanud ja näidanud, et nad üksteisele wastu käiwad. (J. Temant, maal.: Katsunud ainult näidata.) Seda wõite järgmises kõnējärgus näidata teisel lugemisel.

Ma püüan siis selgelt rääkida, wõib olla, et mul uudist ei ole. Mis sellesse puutub, mis rhs. Parts teatas, ja pärast ka Uluots, siis oli see, et riik peaks kulusid katma. Meie teame, et igasugune äri üle elab niisuguseid momente, kus tema kuludega mitte otsa wastu ei saa, waid kahju kandma peab. See ei ole mitte sugugi kuulmata nähtus, waid seda wõidakse igast aktsiaseltsist ja ettevõtettest näha, et omaga mitte wälja ei tulda, kus kulusid rohkem on kui tulusid ja kus kapitaali juurde lisatakse. Kuid wõib ka terwe äriharu olla, kus niisugused asjad ette tulewad. Kui nüüd meil majaoma-

nikud harukordsetel tingimistel omaga mitte wälja ei tule ja kui edaspidi kulusid juurde peawad maksma, see mitte kuulmata ei ole, waid see tuleb edaspidi raamatupidamises üles wõtta ja aluskapitaalist juurde lisada.

Härra Uibopuu rehkendas wälja, et wõlad, mis nende majade peale on antud, peawad ka makstud saama rublades. Ma tahaksin teada saada, mis õigus on majaomanikkude klassil teise kihi kulul rikkaks saada? Tuleb nii wälja, et teised kaks kolmandikku on sellest kaotanud ja majaomanik ei mitte midagi. (Wahel hüüe: Kuidas nii!) Oodake, mina tulen selle peale tagasi. Maja, mis nelja või wiie aasta eest 10.000 rubla maksis, ei maksa enam seda! Waid ta maksab 100.000 marka ja sellepärast on teil apetiit ja tahtmine, et üürnik 120 marga asemel, mis ta enne üüri maksis, nüüd 1.200 mk. maksaks. Ja waadake, see on see seisukoht, millest teie wälja lähete. Küsimus on, kas meil kallim on riigikodanik või kapitaal? Kas meie peame linnakodaniku ohwerdama või kapitaali? Minu seisukoht on see, kui meil ohwerdamisest jutt on, siis peame kapitaali ohwerdama, sest meie teame ka seda, et praeguste üürihindade juures inimesed, suur hulk ja just need inimesed, kes oma tööst peawad elama, kaugeltki ei saa nii elada, kui nad enne sõda elasid. Enne sõda sai ehk liiga küllaliselt elatud. Wõib olla, et palju rohkem liha ära sõime, kui see organismile tarwis oli. Saksamaal küll nii palju liha ei ole söödud, waid mõne teise toiduainega toitsid nad. See kõik wõib väga õige olla, kuid raske on inimesel, kes on harjunud külluses elama, kui ta nüüd waevalt ots otsaga kokku puutub. Mis tähendab see, kui ta kümme korda rohkem palka saab, sest ta peab leiwa eest sada korda rohkem maksma ja üks ta siis uskult kokku pitsitama peab? Temale tundub suur ülekohus, kui tema korteri eest, kus ta enne elas, nüüd kolm kunni neli korda rohkem peab maksma kui enne. Teie oletate, et need maja ülespidamise kulud kallimaks on läinud sellepärast, et kõik on kallimaks läinud. Ma arwan, et kui need tarbeained hinnas palju tõusnud on, nad mitte sellepärast nii palju tõusnud ei ole, et nende saamine kallimaks on läinud, waid sellepärast, et nõudmine suurem on, kui neid saadawal. Kuid abinõu selle wastu ei leia teie ühegi sissetuleku kõrgendamise teel. Kui teie üüri tõstate, ega sellepärast tõrwa kümme korda roh-

kem juurde ei tule, katusepappi ka mitte, waid ainult majad jääwad objektiivselt samale seisukohale. Sellepärast siis arwan mina, et need etteheited põhjendamatamata on.

Nüüd oli üks etteheide, mis tuli härra Uluots'a ja Temant'i poolt, et selle läbi kapitaal majaehitamisest kõrwale tõrjutud saaks. Ma ei saa sest hästi aru. See kapitaal, mis majade sees on praegu, see kapitaal majade seest kuhugi minna ei saa. Mis puutub aga uutesse majadesse, siis luban enesele tähendada, et § 6. teises osas on otsekohe öeldud: „Majades, mis peale selle seaduse awaldamist ehitatakse, wõib üüri nii määrata, et põhiüüri kogu sissetulek 10% ehituskuludest (maja omahinnast) wälja teeks. Küsimus on, missuguse korterihinnaga nendesse majadesse elama saab asuda. Nagu tähendati, kui üks maja 75.000 marka maksma läheb, siis peaks selle korteri eest 75 marka kuus maksma, siis on loomulik, et tööline niisugust hinda maksta ei jõua, nii suuri palku ei jõuta juba maksta. Kuid see seaduseelnõu ei takista kapitaali käimapanekut ja ei takista ega tõrju eemale seda, et kapitaalsetid uuendusi ette ei wõetaks. Peame sellest aru saama, et meie kuidagiwiisi nendest rahakitsikustest peame wälja saama ja kui meie üle ei saa, siis peaksime leidma teisi abinõusid, aga see üürihinna tõstmine ei ole tõesti mitte abinõu wäljapääsemiseks. Kui nüüd selle peale tähendatakse, et majaomanikud olla meie riiklikus korras iseäralikka teeneid korda saatnud ja riik põhjeneb just majaomanikkude seisuse peal, et sellepärast selle uue seadusega meie ei tohi majaomanikkude seisuse majanduslikku alust kõigutada, siis tähendas juba härra Martna, et majaomanik kui sarnane, mingisugune tegur ei ole, mitte tema ei hoia seda riiki ülewal. Linnawalitsusel oli ülekohtune waade, kui ta majaomanikka pidas tähtsaks ja majaelanikka kõrwaliseks olluseks. Ma usun, et riik siis ainult kindlal alusel seisab, kui ta rahwa peal põhjeneb, aga mitte oma olemasolewat olu selle peale ei toeta, keda meie juures majaomanikkude seisuseks kutsutakse.

Mul ei puutu mitte enam silma, et wastuwaidlemisi oleks, mille peale rohkem tähelepanu peab pöörama. Üksikajalised arutamised tulewad paragrahwide läbiarutamisel muidugi ette. Mu arwates ei ole need wastuwaidlused põhjuseks, et Asutaw Kogu selle seaduseelnõu teisele lugemisele ei läheks.

Juhataja **A. Birk**: Ettepanek on tehtud seaduseelnõu I lugemisel wastu wõtta. Et teisi ettepanekuid ei ole, siis panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawana musega on seaduseelnõu I lugemisel wastu wõetud.

3. Ametnikkude J. Seljamaa (töer.): Ma teen ettepaneku kriminaal was- Ma teen ettepaneku tutuskorra eel- seda seaduseelnõu seadusandlikku komisjoni nõu — I luge- läbiwaatamiseks anda. misel. (H. Kuusner, rhw.):

Lõpetada koosolek!

Juhataja **A. Birk**: Akl. Kuusner'i poolt on ettepanek tehtud koosolek lõpetada.

H. Kuusner (rhw.): Kui järgmist päewakorra-punkti mitte sisuliselt arutama ei hakata, siis wõtan senniks oma ettepaneku tagasi.

K. Parts (rhw.): Mina soowitaksin, et seadusandlik komisjon selle elnõu seadusandlikku delegatsiooni arutamiseks annaks.

T. Kalbus (töer.): Ma arwan, et seda parandust ei wõi mitte ette wõtta, sellepärast et seaduseelnõu, mis praegu arutamisel, puudutab meie kriminaal seadust ja oleks asjata enne ära määrata, kus ta arutamisele wõtta. Wõib olla tuleb Asutawas Kogus, wõib olla delegatsioonis.

L. Olesk (töer.): Kui ma mitte ei eksi, siis on see seaduseelnõu seadusandlikus komisjonis arutamisel olnud ja wiimane leidis, et ta Asutawas Kogus arutamisele peab tulema, sest ta on isenesest üks põhipanew kriminaalseadus ja siin peaksid meie teoreetilised jõud kõik oma teadmised kokku wõtma, et Asutawas Kogus sellekohaselt esineda, kui ta aga delegatsiooni läheb, kus ju põhimõttelikult wäiksemaid seadusi arutatakse, siis ei loe ma seda küllalt otsarbekohaseks.

Juhataja **A. Birk**: Seljamaa ettepaneku suhtes, et seda seaduseelnõu komisjoni anda, on kaks poolt kõnelenud. Kas soowib keegi selle ettepaneku wastu sõna wõtta? Sõnasoowijaid ei ole. Akl. Parts'i ettepaneku wastu on 2 kõnelenud. Kas soowib keegi poolt sõna wõtta? Sõnasoowijaid ei ole, siis panen ma järjekorras hääletamisele.

L. Olesk (töer.): Siin on niisugune asi, et see seaduseelnõu on juba kord komisjonis olnud, kes ta Asutawale Kogule tagasi saatis.

K. Baars (töer.): Projekt oli sisse antud Asutawa Kogu juhatusese, juhatus aga ei võinud ise otsustada, kellele seadust otsustada anda, kas Asutawale Kogule või delegatsioonile, ja sellepärast pandi seadusandlikule komisjonile küsimus ette asjale käigu andmise kohta, kuid sisuliselt ei ole komisjon seda projekti mitte arutanud, ainult käigu on ära määranud. Seljamaa ettepanek seisab ainult selles, et käesolew seaduseelnõu antaks komisjoni sisulisele läbiwaatamisele.

Juhataja A. Birk: Kes on rhs. Seljamaa ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) See ettepanek on nähtawa enamusega vastu võetud. Panen rhs. Parts'i ettepaneku hääletamisele. (K. Parts, rhw.: Võtan oma ettepaneku tagasi!) Rhs. Parts võtab oma ettepaneku tagasi.

4. Tingitawa süüdlaseks mõistmise eelnõu — I lugemisel. **J. Seljamaa** (töer.): Panen ette seda eelnõu seadusandlikku komisjoni läbiwaatamiseks anda. **Juhataja A. Birk:** Sõnasoowijaid rhs. Seljamaa ettepaneku kohta ei ole. (Hääle-

tatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu võetud. On tehtud ettepanek koosolek lõpetada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu võetud.

5. Terwitustelegrammi ettekandmine. Enne koosoleku lõpetamist on mul teada anda, et on tulnud Asutawale Kogule terwitustelegramm esimese üleriikliku wabatahtlikkude tuletõrjujate kongressi poolt.

Sekretäär A. Jürman (loeb): Esimene üleriiklik wabatahtlikkude tuletõrjujate kongress terwitab Asutawat Kogu, kui meie rahwa täisõiguslikku esitust, ja awaldab lootust, et Asutawal Kogul korda läheb kõigist raskustest üle saades Eesti riiklikule iseseiswusele teiste riikide tunnustamist saada ja meie rahwa ühiskondlikka küsimusi nii lahendada, et kodanikkude üheõiguslikul alusel igakülgne arenemine võimaldatud oleks. Kongressi juhataja Birk.

Juhataja A. Birk: Ettepanek on tehtud järgmine koosolek homme kell 4 pidada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu võetud. Lõpetan Asutawa Kogu koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 9.02 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **A. Birk.**

Abisekretäär **A. Jürman.**